공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2023 - 162호 2023. 10. 19.

사 건 번 호 2021입담1327

사 건 명 한국전력공사 발주 디지털축소형 모자익 배전반 구매입찰 관련 8개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 대웅전기공업 주식회사
김포시 양촌읍 황금로 127번길 10
대표이사 ㅅㅅㅅ
대리인 법무법인 대륙아주
담당변호사 이정란, 고현정

2. 주식회사 에스지파워텍
군포시 당정로 28번길 17
대표이사 ㅈㅈㅈ
대리인 법무법인 대륙아주
담당변호사 구상모, 박윤정

3. 주식회사 삼영전기
포천시 소흘읍 거친봉이길 104
대표이사 ㅋㅋㅋ
대리인 법무법인 강남
담당변호사 임신혁, 변승국, 박창신

4. 주식회사 유성계전

인천시 남동구 앵고개로 556번길 70(고잔동)

대표이사 이진락

대리인 법무법인 대륙아주

담당변호사 조선영

5. 주식회사 한신전기

군포시 산본로 48번길 42(당정동)

대표이사 ㅍㅍㅍ

대리인 법무법인 대륙아주

담당변호사 권민정

6. 삼영제어 주식회사

포천시 가산면 우금5길 19

대표이사 ㅎㅎㅎ

대리인 법무법인 혜명

담당변호사 이창현, 이예건

7. 신진전기 주식회사

김포시 율마로 181번길 18

대표이사 bbb

대리인 법무법인 혜명

담당변호사 이창현, 이예건

8. 청진산전 주식회사

파주시 광탄면 장지산로 394-1

대표이사 ㅁㅁㅁ

대리인 법무법인 강남

담당변호사 임신혁, 변승국, 박창신

심 의 종 결 일 2023. 9. 22.

주 문

1. 피심인 대웅전기공업 주식회사, 주식회사 에스지파워텍, 주식회사 삼영전기, 주식회사 유성계전, 주식회사 한신전기, 삼영제어 주식회사, 신진전기 주식회사 및 청진산전 주식회사는 한국전력공사가 발주하는 디지털축소형 모자익 배전반 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의하는 것과 같은 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 대웅전기공업 주식회사 : 125,000,000원

2) 주식회사 에스지파워텍 : 166,000,000원

3) 주식회사 삼영전기 : 138,000,000원

4) 주식회사 유성계전 : 98,000,000원

5) 주식회사 한신전기 : 106,000,000원

6) 삼영제어 주식회사 : 64,000,000원

7) 신진전기 주식회사 : 48,000,000원

8) 청진산전 주식회사 : 81,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 대웅전기공업 주식회사, 주식회사 에스지파워텍, 주식회사 삼영전기, 주식회사 유성계전, 주식회사 한신전기, 삼영제어 주식회사, 신진전기 주식회사 및 청진산전 주식회사[1]는 디지털 축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 등 배전반의 제조·설치업을 영위하는 자들로 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[2] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(단위: 백만 원, 2022년말 기준)

연번	피심인명	설립일자	자본금	부채총계	자본총계	매출액	당기순이익
1	대웅전기	1996. 1. 25.					
2	에스지	1995. 7. 15.					
3	삼영전기	1992. 5. 9.					
4	유성계전	1995. 9. 1.					
5	한신전기	2011. 7. 4.					
6	삼영제어	1999. 7. 1.					
7	신진전기[3]	2001. 6. 28.					
8	청진산전	1993. 4. 3.					

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 이하 피심인 각각의 회사 명칭을 기재하면서 주식회사는 생략한다.

2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

3) 피심인이 현재 모든 직원이 퇴사하고 대표이사는 연락이 되지 않아 2020년 말 기준으로 작성하였다.

1) 배전반 개념 및 종류

가) 배전반의 개념

3 배전반(Distributing Board)은 통상 전기 시설물들을 안전하게 사용할 수 있도록 전력 계통의 감시, 제어 및 보호를 위하여 한국전력공사로(이하 '한전'이라 한다.)부터 공급된 고압의 전기를 실제 사용하는 각종 설비에 맞도록 낮은 전압 및 정격으로 변환하는 설비를 말한다.

4 배전반은 전력량을 측정하는 계량기, 이상 상태를 감지하는 계전기 및 이러한 계전기의 신호로 인해 전력을 차단하는 차단기로 구성되어 전력의 안정한 공급을 위한 안전장치의 역할을 한다.

5 따라서 배전반은 규모면에서 다소 차이는 있지만, 발전소, 변전소, 건물, 일반가정 등 모든 곳에 설치된다.

6 반면, 이 사건 디축배전반은 변전소 주 설비의 감시, 제어, 계측 기능을 통신방식으로 운영하는 중앙감시제어시템으로 변전소[4]에만 설치된다.

7 디축배전반은 설계 및 제작 등에 상당한 기술수준이 요구되어 국내에서는 피심인들을 포함한 10여개 중소사업자만이 업을 영위하고 있다.

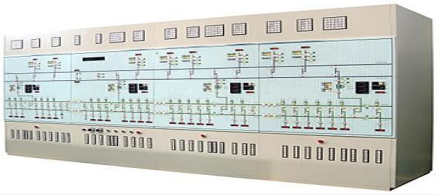
나) 배전반의 종류

8 배전반은 디축배전반, 고압배전반, 저압배전반, 전동기제어반, 분전반 등이 있고, 이들의 특징은 아래 <표 2>와 같다.

---

4) 변전소는 발전소에서 생산한 전력을 송전선로나 배전선로를 통하여 수요자에게 보내는 과정에서 전압이나 전류의 성질을 바꾸기 위하여 설치하는 시설이다. 발전전압을 송전전압으로 높이는 승압변전소와 송전전압을 낮추는 강압변전소가 있다. 강압변전소는 다시 그 기능에 따라 송전전압을 더 낮은 송전전압으로 낮추는 1차 변전소와 송전전압을 배전전압으로 바꾸는 2차 변전소로 나누어진다.

<표 2> 배전반 종류 및 특징

종류	형태	특징
디지털축소형 모자익배전반		전력계통 및 설비의 운전상황을 별도의 디지털 통신장치를 통해 모자익 그래픽상의 램프로 표시하며, 각종 제어스위치를 내장하여 운전자가 신속한 현황판단과 제어가 가능하도록 구성한 중앙감시 제어시스템
고압배전반		전력공급자(한국전력)으로부터 고압의 전원을 공급받아 전력 사용자의 시설물에 적합한 전압 및 전류로 변환하여 공급하는 시스템
저압배전반		고압배전반으로부터 공급받은 전원을 전동기제어반 및 분전반에 공급하는 시스템
전동기 제어반 (MCC, Motor Control Center)		저압배전반으로부터 공급받은 전원을 건축물의 급수펌프, 배수펌프, 소화수 펌프 등에 설치된 전동기에 공급하는 제품으로 펌프의 가동 및 정지하기 위한 제어반
분전반		저압배전반으로부터 공급받은 전원을 건축물의 조명, 에어컨, 컴퓨터 등의 부하에 공급하는 Panel로 단락, 지락, 과전류 차단 등의 안전장치가 구비된 전원 공급반

2) 디축배전반 시장현황

9 디축배전반을 포함한 배전반은 2007년부터 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 '중소기업자간 경쟁제품'으로 지정됨에 따라 배전반의 공공조달시장에는 대기업 및 중견기업의 진출이 제한되고 있다.

<표 3> 배전반 중소기업자간 경쟁제품 지정현황

대분류		소분류		세부분류		특이사항	공사용 자재 직접구매 대상품목
번호	대분류	번호	제품명	세부품명 번호	세부 품명		
39	전기시스템, 조명, 부품, 액세서리 및 보조용품	391211	배전, 조정장치 및 악세서리	3912110301	폐쇄형 배전반		○

※ 자료출처: 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역(중소벤처기업부 고시)

10 또한, 변전소에만 설치되는 디축배전반은 2005년 개발 이후 민간수요 없이 한전에서만 발주되었으나, 대체 기술이 개발되어 2021년 하반기부터는 한전 발주도 없는 상황이다.

다. 이 사건 입찰 현황

1) 입찰 방식

11 이 사건 입찰은 규격·가격 동시입찰[5]로 실시하여 최저가 투찰자를 낙찰자로 결정하였다.

가) 규격·가격 동시입찰 개요

12 규격·가격 동시입찰은 발주처의 기준에 부합하는 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한하여 가격경쟁을 시킴으로써 제조업체에 대한 성능향상 및 기술개발을 촉진시키고 품질경쟁을 유도하면서 예산의 효율적인 집행도 도모할 수 있는 입찰이다.

13 규격·가격 동시입찰은 입찰공고서에 명시된 기한 내에 규격·가격입찰을 동시에 실시하고 규격서 평가결과 적격업체에 한하여 가격을 개찰한다.

14 규격과 가격을 모두 평가한다는 점에서'2단계 경쟁입찰'[6]과 유사하나, '2단계 경쟁입찰'은 1단계에서 규격입찰을 먼저 실시하고, 규격서 평가결과 적격업체에 한하여 2단계로 가격입찰을 별도로 실시한다.

15 '규격·가격 동시입찰'은 하나의 입찰이기 때문에 2인 이상이 입찰에 참가하

5) 계약담당자는 물품의 제조 · 구매 또는 용역계약의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격과 가격 입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.(국가계약법 시행령 제18조 제제3항)

6) 계약담당자는 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격(또는 기술) 입찰을 실시하고 이를 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.(국가계약법 시행령 제18조 제1항 및 제2항 참고)

면 규격서 평가결과 적격업체가 1인일 경우라도 유효하나, '2단계 경쟁입찰'은 1·2단계가 각각 독립된 입찰이기 때문에 단계별로 2인 이상의 입찰 참가가 있어야 유효[7] 하다는 점에 차이가 있다.

나) 낙찰자 결정

16 규격·가격 동시입찰로 진행된 이 사건 입찰에서는 입찰자의 규격서를 먼저 평가하고, 적격한 규격으로 평가된 적격업체의 가격만을 개찰하였다.

17 적격업체가 복수일 경우에는 입찰가격이 예정가격[8] 이하로서 가장 낮아야 낙찰자로 결정하였고, 단수일 경우에는 예정가격 이하여야 낙찰자로 결정하였다.

18 해당 입찰 절차를 간단한 도식으로 표기하면 <표 4>와 같다.

<표 4> 규격·가격 동시입찰 관련 계약절차

입찰 공고	▶	규격입찰 및 가격입찰	▶	규격서 평가	▶	규격서 적격업체 가격개찰	▶	낙찰자 결정[9] (복수)예정가격 이하 최저투찰자 (단수)투찰가격 예정가격 이하	▶	계약 체결

2) 입찰 현황

19 이 사건 공동행위인 한전 발주 디축배전반 입찰과 관련하여 피심인들은 2014년 1월부터 2021년 7월까지 합의를 통해 총 77건의 입찰에 참가하였으며, 그 입찰 내역은 아래 <표 5>와 같다.

7) 만약, 2단계 경쟁입찰의 1단계 규격입찰에서 규격서 평가결과 적격업체가 1인일 경우에는 가격입찰을 실시할 수 없다.

8) 국가계약법 시행령 제42조에 의거 복수예비가격 15개 중 임의로 선정된 4개의 산술평균가격

9) 적격업체가 복수이면서 모든 투찰가격이 예정가격을 초과하는 경우에는 가격투찰만을 별도로 실시하지만, 적격업체가 단수이면서 예정가격을 초과하는 경우에는 재입찰을 실시한다.

<표 5> 디축배전반 구매입찰 내역

[단위: 천 원(부가가치세 포함), %]

연번	공고번호	입찰차수	공고명	공고일자	낙찰		
					업체명	금액	비율
1	2014100296	2	디축배전반 외 13종 63EA(경기본부)	2014. 1. 27	에스지		98.35
2	2014100817	3	디축배전반 외 14종 30EA(서울본부 외)	2014. 2. 28	삼영제어		99.65
3	2014101250	1	디축배전반 외 11종 19EA(안양S.S외)	2014. 4 01	삼영전기		99.97
4	2014101319	1	디축배전반 외 8종 55EA(대구경북)	2014. 4. 7	대웅전기		99.05
5	2014101502	1	디축배전반 외 18종 35EA(평해S.S외)	2014. 4. 22	한신전기		97.58
6	2014101514	1	디축배전반 외 11종 23EA(미남S.S외)	2014. 4. 23	대웅전기		96.87
7	2014101669	4	디축배전반 외 17종 33EA(성거S.S 외)	2014. 5. 12	에스지		96.76
8	2014102917	2	디축배전반 외 15종 39EA(신성남S.S 외)	2014. 9. 25	한신전기		98.09
9	2014103386	4	디축배전반 외 30종 35EA(경산S.S외)	2014. 11. 27	유성계전		97.73
10	2014103447	2	디축배전반 외 3종 10EA(신용인S.S)	2014. 12. 4	에스지		97.50
11	2014103664	1	디축배전반 외 6종 7EA(문막S.S외)	2014. 12.. 29	에스지		97.01
12	2015100009	3	디축배전반 외 16종68EA(경기본부)	2015. 1. 5	에스지		99.43
13	2015100078	2	디축배전반 외 7종 19EA(홍천S.S외)	2015. 1. 9	에스지		98.74
14	2015100225	2	디축배전반 외 11종 19EA(부안S.S외)	2015. 1. 20	유성계전		99.13
15	2015100285	1	디축배전반 외 11종 17EA(철원S.S외)	2015. 1. 23	삼영전기		98.05
16	2015100774	1	디축배전반 외 6종 32set(신수원S.S외)	2015. 3. 2	한신전기		99.70
17	2015100778	3	디축배전반 외 5종 52set(창동S.S외)	2015. 3. 2	삼영전기		95.63
18	2015100783	1	디축배전반 외 10종 39set(왕신S.S외)	2015. 3. 2	대웅전기		99.74
19	2015100914	2	디축배전반 외 10종 68set(안동S.S외)	2015. 3. 10	대웅전기		98.68
20	2015101404	2	디축배전반 외 10종 26EA(선산S.S외)	2015. 4. 17	한신전기		98.63
21	2015101495	1	디축배전반 외 6종 11EA(인재개발원 외)	2015. 4. 24	삼영전기		95.00
22	2015102767	2	디축배전반 외 13종 47set(금호S.S외)	2015. 7. 29	대웅전기		96.23
23	2015103258	3	디축배전반 외 5종 14set(경산S.S외)	2015. 9. 15	대웅전기		93.28
24	2015103355	1	디축배전반 외 35종 40set(증평S.S외)	2015. 9. 24	삼영제어		98.63
25	2015103441	3	디축배전반 외 5종 10set(춘천S.S외)	2015. 10. 5	에스지		96.93
26	2015104026	2	디축배전반 외 35종 41set(동수원S.S외)	2015. 12. 15	한신전기		97.20
27	2015104069	3	디축배전반 외 21종 40set(사강S.S외)	2015. 12. 18	에스지		97.26
28	2015104144	3	디축배전반 외 9종 55set(여의S.S외)	2015. 12. 29	삼영전기		95.02
29	2016100390	2	디축배전반 외 3종 4set(고창시험센터)	2016. 2. 1	에스지		97.45
30	2016100412	3	디축배전반 외 11종 57set(운니S.S외)	2016. 2. 2	삼영전기		97.76
31	2016100558	1	디축배전반 외 6종 17set(부안S.S외)	2016. 2. 12	삼영제어		60.37
32	2016100559	2	디축배전반 외 19종 36set(중산S.S외)	2016. 2. 12	삼영전기		98.66
33	2016100654	2	디축배전반 외 8종 24set(양주S.S외)	2016. 2. 18	삼영전기		97.13
34	2016100921	2	디축배전반 외 5종 6set(평창S.S 외)	2016. 3. 14	에스지		96.13
35	2016100966	1	디축배전반 외 20종 31set(왜관 S.S외)	2016. 3. 16	대웅전기		96.00

연번	공고번호	입찰차수	공고명	공고일자	낙찰		
					업체명	금액	비율
36	2016101140	1	디축배전반 외 17종 20set(수산S.S)	2016. 3. 30	유성계전		90.11
37	2016101290	2	디축배전반 외 5종 22set(서부산 외)	2016. 4. 12	삼영전기		97.34
38	2016101318	4	디축배전반 외 19종 84set(신경산S.S	2016. 4. 12	대웅전기		99.87
39	2016101423	3	디축배전반 외 8종 27set(용성S.S 외)	2016. 4. 20	청진산전		95.72
40	2016101616	3	디축배전반 외 32종 95set(마도S.S 외)	2016. 5. 3	에스지		95.80
41	2016101640	1	디축배전반 외 5종 9set(신옥천S.S)	2016. 5. 4	에스지		92.61
42	2016101814	4	디축배전반 외 10종 41set(동수원S.S외)	2016. 5. 20	한신전기		99.21
43	2016102108	3	디축배전반 1조(도계S.S)	2016. 6. 14	유성계전		98.60
44	2016102110	3	디축배전반 외 10종 39set(북당진)	2016. 6. 14	에스지		98.10
45	2016102127	3	디축배전반 외 9종 37set(고덕)	2016. 6. 15	청진산전		99.04
46	2016102210	2	디축배전반 외 10종 14set(논공S.S외)	2016. 6. 21	유성계전		97.49
47	2016102214	1	디축배전반 외 4종 6set(속초S.S)	2016. 6. 21	대웅전기		87.42
48	2016102249	2	디축배전반 외 17종 22set(김제S.S)	2016. 6. 24	삼영전기		99.29
49	2016102378	3	디축배전반 1조(공평S.S)	2016. 7. 5	대웅전기		97.86
50	G011619620	1	디축배전반 외 11종 21set(신마산S.S)	2016. 10. 14	대웅전기		98.31
51	G011620201	2	디축배전반 외 11종 23set(화성S.S)	2016. 11. 8	에스지		97.63
52	G011620345	1	디축배전반 외 3종 9set(신계룡S.S)	2016. 11. 14	에스지		96.71
53	G011620542	3	디축배전반 외 3종 10set(공주S.S외)	2016. 11. 23	에스지		99.73
54	G011620733	1	디축배전반 외 19종 40set(영서S.S)	2016. 12. 1	신진전기		96.81
55	G011700046	1	디축배전반 2조(남사S.S외)	2017. 1. 3	유성계전		99.36
56	G011700200	1	디축배전반 외 2종 6set(매월S.S외)	2017. 1. 9	유성계전		95.23
57	G011701367	1	디축배전반 외 7종 9SET(신영주S.S)	2017. 2. 16	삼영제어		92.66
58	G011701671	2	디축배전반 외 3종 6SET(봉화S.S)	2017. 2. 23	유성계전		99.86
59	G011702440	1	디축배전반 1SET (남부권 교육센터)	2017. 3. 16	대웅전기		97.96
60	G011702662	4	디축배전반 외 2종 6SET (신김제S.S)	2017. 3. 22	삼영전기		99.02
61	G011702663	3	디축배전반 외 2종 6SET (군산S.S)	2017. 3. 22	유성계전		99.39
62	G011800010	2	디축배전반 2SET (동백S.S 외)	2018. 1. 2	에스지		98.18
63	G011800206	2	디축배전반 외 1종 4SET (덕진S.S 외)	2018. 1. 9	에스지		98.27
64	G011800763	1	디축배전반 2SET (오창S.S 외)	2018. 1. 23	삼영제어		94.07
65	G011801681	1	디축배전반 3SET (연대S.S 외)	2018. 2. 14	대웅전기		97.40
66	G011801905	3	디축배전반 외 1종 2SET (남울산S.S)	2018. 2. 22	삼영전기		97.50
67	G011809404	2	디축배전반 1SET-삼랑진양수S.Y	2018. 12. 13	삼영전기		73.48
68	G011903416	3	디축배전반 외 2종 6SET (신포항S.S)	2019. 6. 4	대웅전기		97.42
69	G011904319	3	디축배전반 1SET (동서울S.S)	2019. 7. 19	신진전기		97.65
70	G012002876	3	디축배전반 1식(신온산S.S)	2020. 4. 6	대웅전기		96.79
71	G012004430	3	디축배전반 1SET (신김해S.S)	2020. 5. 26	대웅전기		99.28
72	G012007735	3	디축배전반 1식 (아산S.S)	2020. 11. 18	에스지		90.54
73	G012007993	4	디축배전반 1식 (신울산S.S)	2020. 12. 1	대웅전기		96.23
74	G012008302	1	디축배전반 1식 (서부산S.S)	2020. 12. 16	대웅전기		96.91
75	G012100324	3	디축배전반 1식 (동서울S.S)	2021. 1. 26	신진전기		94.21
76	G012102866	5	디축배전반 1식(고덕#2S.S)	2021. 5. 21	삼영전기		98.99
77	G012103812	1	디축배전반 외 4종 1식(신시화S.S)	2021. 6. 29	청진산전		99.75

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 개요

20 피심인들은 2014. 1월부터 2021. 7월까지 한전이 발주한 디축배전반 구매입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 한다.) 77건에 대해 사전에 전화 등을 통해 각 입찰별 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자(이하 '들러리'라 한다.) 및 투찰가격을 합의하고 이를 실행한 사실이 있다.

21 낙찰예정자는 들러리의 규격서 및 투찰가격까지 작성·산정하여 메일 등을 통해 전달하고, 들러리는 전달받은 규격서와 투찰가격으로 입찰에 참가하는 방법으로 합의를 실행하였다.

22 이와 같은 사실은 <표 6>, <표 7>의 피심인들 진술조서[10] 및 <표 8>, <표 9>의 에스지 ㅇㅇㅇ의 업무수첩 기재내용 및 개찰조서를 통해 확인된다.

23 먼저 피심인들은 아래 <표 6>과 같이 "이 사건 입찰의 입찰공고 게시 후 2~3일 내에 낙찰예정자를 정하였다"라고 진술하고 있고,

<표 6> 피심인들 진술조서 발췌(심사보고서 소갑[11] 제2-9호증~제2-15호증, 제2-17호증)

문) 낙찰예정자와 투찰가격은 어떠한 방법으로 결정하였습니까? 답) 사전추정가격조사 시 견적서를 제출한 업체가 2개 정도(더 많은 경우도 있음)여서 별도로 만나서 정하지는 않고, <u>입찰공고가 게시되면 게시 후 2~3일 내에 유선으로 낙찰예정자를 정하였습니다.</u>

10) 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ 진술조서(2022. 1. 4.), 피심인 에스지 ㅇㅇㅇ 진술조서(2022. 1. 6.), 피심인 삼영전기 aaa 진술조서(2022. 1. 18.), 피심인 유성계전 ㄱㄱㄱ 진술조서(2022. 3. 10.), 피심인 한신전기 ㄴㄴㄴ 진술조서(2022. 1. 27.), 피심인 삼영제어 ㄷㄷㄷ 진술조서(2022. 1. 13.), 피심인 신진전기 ㄹㄹㄹ 진술조서(2022. 1. 13.), 피심인 청진산전 ㅂㅂㅂ 진술조서(2022. 2. 15.)

11) 이하 '심사보고서 소갑 제ㅇ호증'은 '소갑 제ㅇ호증'이라 한다.

24 또한, 피심인들은 아래 <표 7>과 같이 “낙찰예정자가 들러리의 규격서 및 투찰가격을 작성·산정하였으며, 투찰가격도 사전에 통보하였다”라고 진술하고 있다.

<표 7> 피심인들 진술조서 발췌(소갑 제2-9호증~제2-15호증, 제2-17호증)

문) 낙찰예정자와 투찰가격은 어떠한 방법으로 결정하였습니까? 답) (중략) 그리고 당사가 낙찰예정자일 경우에는 들러리사의 규격서도 작성하여 메일 등을 통해 전달·제출하도록 하였으며, 투찰가격도 통보하여 투찰하도록 하였습니다.

25 그리고 <표 8>, <표 9>와 같이 피심인 에스지 ○○○의 업무수첩에 기재된 들러리의 투찰가격은 가격개찰조서의 투찰금액과 일치하면서도 기재된 일자는 개찰일자보다 19~30여 일 빠른 것으로 확인된다.

26 이는 개찰 전에 낙찰예정자인 에스지가 들러리의 투찰가격을 사전에 알고 있었다는 의미이며, 낙찰예정자가 들러리에게 투찰가격을 알려주고 투찰하게 하였다는 피심인들의 진술과도 부합한다.

<표 8> 에스지 ○○○ 업무수첩 기재내용(소갑 제1-4호증)

(단위: 천 원, 부가세 포함)

연번[12]	공고명	투찰 차수	업체명	업무수첩 기재		개찰조서		개찰일자
				일자	금액	투찰일자	투찰금액	
10	신용인 S/S	1차	에스지	2014.12.23.		2014.12.26.		2015. 1. 21.
			청진산전	2014.12.23.		2014.12.24.		
12	경기본부	1차	에스지	2015.1.27.		2015.1.27.		2015. 2. 25.
			한신전기	2015.1.26.		2015.1.26.		
13	홍천 S/S	1차	에스지	2015.2.2.		2015.2.2.		2015. 2.2 4.
			유성계전	2015.2.2.		2015.2.2.		
27	사강 S/S	1차	에스지	2016.1.6.		2016.1.7.		2016. 1. 25.
			유성계전	2016.1.6.		2016.1.8.		
29	고창 시험센터	1차	에스지	2016.2.21.		2016.2.22.		2016. 3. 18.
			삼영전기	2016.2.21.		2016.2.23.		
52	신계룡 S/S	1차	에스지	2016.12.5.		2016.12.6.		2017. 1. 3.
			삼영제어	2016.12.5.		2016.12.5.		
			청진산전	2016.12.5.		2016.12.5.		
53	공주 S/S	1차	에스지	2016.12.13.		2016.12.14.		2017. 1. 3.
			삼영전기	2016.12.13.		2016.12.13.		
			유성계전	2016.12.13.		2016.12.13.		

12) 붙임 이 사건 입찰 77건의 세부 입찰결과 연번이다.

<표 9> 에스지 ○○○ 업무수첩 기재내용 및 개찰조서 발췌(소갑 제1-4호증)

<붙임> 이 사건 입찰 77건의 세부 입찰결과의 연번10번 입찰관련, 낙찰자 에스지 *투찰가격 기재일시: 2014.12.23., 투찰일시 2014.12.26.*
가격개찰조서: 개찰일자 2015.1.21.

<붙임> 이 사건 입찰 77건의 세부 입찰결과의 연번12번 입찰관련, 낙찰자 에스지 *투찰가격 기재일시: 2015.1.27., 투찰일시 2015.1.27.*
가격개찰조서: 개찰일자 2015.2.25.

2) 합의 배경

27 한전은 이사건 디축배전반에 대해 2013년까지 규격·가격 분리입찰[13](이하 '분리입찰'이라 한다.)을 통해 구매하였으나, 2014. 1월부터는 규격·가격 동시입찰(이하 '동시입찰'이라 한다.)로 입찰방식을 변경하여 구매하였다.

28 피심인들은 분리입찰의 경우 입찰공고 시에 제공되는 계통도 등의 정보를 바탕으로 먼저 규격서를 작성(3주 정도)하여 규격입찰에 참가하고, 규격서 적합판정을 받게 되면 투찰가격을 산정(3주 정도)하여 가격입찰에 참가하므로 입찰참가에 별다른 어려움은 없었다.

<표 10> 규격·가격 분리입찰 관련 절차

입찰공고 (D-day)	▶	규격입찰 [(D-day)+3주]	▶	규격서 평가	▶	규격서 적합업체 가격입찰 [(D-day)+6주]	▶	낙찰자 결 정	▶	계약 체결

29 반면, 동시입찰의 경우 입찰공고 시 제공되는 계통도 등의 정보를 바탕으로 규격서 작성 및 투찰가격 산정을 동시 진행(3주 정도)하기에는 시간부족으로 입찰참가가 사실상 어렵게 되었다.

<표 11> 규격·가격 동시입찰 관련 절차

입찰공고 (D-day)	▶	규격·가격 동시입찰 [(D-day)+3주]	▶	규격서 평가	▶	규격 적격업체의 가격개찰	▶	낙찰자 결 정	▶	계약 체결

30 한편, 이사건 발주자인 한전은 디축배전반 발주를 위한 추정가격 산정을 위하

13) 국가계약법 시행령은 '2단계 경쟁 등의 입찰'로 규정하고 있으나, 규격·가격 동시입찰과의 비교를 위하여 실무에서는 규격·가격 분리입찰로 실시하는 경우도 있다.

여 피심인들 중 1인 이상에게 단선도 및 세부사양 등의 정보를 제공하고 견적서(이하 '추정견적서'라 한다.)를 제출받았고, 이러한 견적서를 바탕으로 추정가격을 산정하여 통상 추정견적서 제출일 기준 1~2개월 후에 동일·유사한 사양의 디축배전반 구매를 위한 입찰공고를 게시하였다.

31 계통도 등의 정보를 사전에 제공 받고 추정견적서를 제출한 업체는 3주 내에 규격서 작성 및 투찰가격 산정이 가능하여 동시입찰의 경우에도 입찰참가에 어려움이 없게 되었다.

32 이에 따라, 입찰방식이 동시입찰로 변경되면서 추정견적서 제출업체만 입찰참가가 사실상 가능해진 2014년부터 소수의 추정견적서 제출업체를 중심으로 낙찰예정자 사전결정 등의 이 사건 입찰의 공동행위가 시작되었다.

33 추정견적서 제출업체가 복수일 경우에는 제출업체 간에 낙찰예정자 및 들러리 등을 결정하였고, 단수일 경우에는 제출업체가 나머지 피심인들에게 들러리를 요청하여 입찰에 참가하였다.

34 이와 같은 사실은 <표 12>부터 <표 14>까지의 피심인들[14] 진술, <표 15>, <표 16>의 추정견적서 제출내역 및 <표 17>의 제출된 추정견적서 등을 통해 확인된다.

35 먼저 피심인들은 아래 <표 12>와 같이 "동시입찰의 경우에는 사전정보 없이 입찰에 참가하기가 사실상 어렵다"라고 진술하고 있고,

14) 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ 진술조서(2022. 1. 4.), 피심인 에스지 ㅇㅇㅇ 진술조서(2022. 1. 6.), 피심인 삼영전기 aaa 진술조서(2022. 1. 18.), 피심인 유성계전 ㄱㄱㄱ 진술조서(2022. 3. 10.), 피심인 한신전기 ㄴㄴㄴ 진술조서(2022. 1. 27.), 피심인 삼영제어 ㄷㄷㄷ 진술조서(2022. 1. 13.), 피심인 신진전기 ㄹㄹㄹ 진술조서(2022. 1. 13.), 피심인 청진산전 ㅁㅁㅁ 진술조서(2022. 1. 18. 발췌), 피심인 청진산전 ㅂㅂㅂ 진술조서(2022. 2. 15.)

<표 12> 피심인들 진술조서 발췌(소갑 제2-9호증~제2-17호증)

문) 입찰에 참가하는 업체의 입장에서 규격·가격 분리입찰과 규격·가격 동시입찰의 차이점은 무엇입니까? 답) 규격·가격 분리입찰의 경우 입찰공고 후 규격서를 작성하여 제출(통상 3주정도) 하고, 적합판정을 받은 후 투찰가격을 산정(통상 3주정도) 하여 입찰에 참가하기 때문에 입찰공고 후에 입찰참가를 준비하여도 입찰참가가 가능합니다. 이에 비해 규격·가격 동시입찰의 경우에는 규격서 작성 및 투찰가격 산정을 동시에 진행(통상 3주정도) 하여야 하기 때문에, 입찰에 대한 사전정보 없이 단지 입찰공고 이후에 입찰참가를 준비하여야 할 경우, 입찰에 참가하기가 사실상 어렵습니다.

36 또한, 피심인들은 아래 <표 13>과 같이 "추정가격조사 견적서 제출업체가 파악되면 제출한 업체끼리 사전에 낙찰자와 들러리를 정한다."라고 진술하고 있으며,

<표 13> 피심인들 진술조서 발췌(소갑 제2-9호증~제2-17호증)

문) 귀사는 디축배전반 구매입찰과 관련하여 규격·가격 동시입찰 실시 후 추정가격 산정을 위한 사전가격 조사 시 견적서를 제출한 사실이 있습니까? 답) (중략) 추정가격조사 견적서 제출업체가 파악되면 제출한 업체끼리 사전에 낙찰자와 들러리를 정합니다.

37 그리고 아래 <표 14>와 같이 "추정견적서 제출업체가 들러리 입찰을 요청하는 경우 입찰에 참가한 경우도 있다"라고 진술하고 있다.

<표 14> 피심인들 진술조서 발췌(소갑 제2-9호증~제2-17호증)

문) 규격·가격 동시입찰의 경우 입찰공고 후부터 준비를 할 경우 입찰참가가 사실상 어렵다면, 귀사는 규격·가격 동시입찰이 실시된 2014년부터는 한전의 디축배전반 구매입찰에 참가를 하지 않았습니까? 답) (중략) 당사는 입찰에 참가할 의사가 없음에도 사전추정가격조사 견적서 제출을 한 업체가 들러리 입찰을 요청하는 경우 입찰에 참가한 경우도 있으나, 정확히 어떠한 입찰인지는 기억나지 않습니다.

<표 15> 추정견적서 제출 내역[15)]

연번	추정견적서		공고명	공고일자	제출자료
	제출업체	제출일자			
1	대웅전기	2014. 12.	디축배전반 외(안동S/S)	2015. 3. 10.	제조원가계산총괄표
2	대웅전기	2015. 1.	디축배전반 외(왕신S/S)	2015. 3. 2.	제조원가계산총괄표
3	대웅전기	2015. 9.	디축배전반 외(신마산S/S)	2016. 10. 14.	제조원가계산총괄표
4	대웅전기	2016. 3.	디축배전반 외(신경산S/S)	2016. 4. 12.	제조원가계산총괄표
5	대웅전기	2016. 6.	디축배전반 외(공평S/S)	2016. 7. 5.	제조원가계산총괄표
6	대웅전기	2019. 5.	디축배전반 (신포항S/S)	2019. 6. 4.	단선도, 견적서
7	대웅전기	2020. 1.	디축배전반 (신온산S/S)	2020. 4. 6.	단선도, 견적서
8	대웅전기	2020. 1.	디축배전반 (신김해S/S)	2020. 5.2 6	단선도, 견적서
9	대웅전기	2020. 6.	디축배전반 (신울산S/S)	2020. 12. 1.	단선도, 견적서
10	대웅전기	2020. 10.	디축배전반 (서부산S/S)	2020. 12. 16.	단선도, 견적서
11	에스지	2016. 1. 4.	디축배전반 (고창시험센터)	2016. 2. 1.	견적서
12	에스지	2016. 3. 16.	디축배전반 (마도S/S)	2016. 5. 3.	견적서
13	에스지	2016. 2. 17.	디축배전반 (신옥천S/S)	2016. 5. 4.	견적서
14	에스지	2017. 12. 26.	디축배전반 (덕진S/S)	2018. 1. 9.	견적서

<표 16> 이사건 발주자인 한전의 추정견적서 제출자료[16)]

연번	추정견적서 제출업체	공고명	공고일자	비고
1	유성계전	디축배전반 외(오창S/S)	2018.1.23.	한전확인
2	대웅전기	디축배전반 외(연대S/S)	2018.2.14.	한전확인
3	대웅전기, 신진전기	디축배전반 외(신포항S/S)	2019.6.4.	한전확인
4	대웅전기, 신진전기	디축배전반 외(신김해S/S)	2020.5.26	한전확인
5	대웅전기, 신진전기	디축배전반 외(신울산S/S)	2020.12.1.	한전확인
6	대웅전기, 삼영제어	디축배전반 (서부산S/S)	2020.12.16.	한전확인
7	대웅전기, 신진전기	디축배전반 (동서울S/S)	2021.1.26.	한전확인
8	삼영전기	디축배전반 (고덕S/S)	2021.5.21.	한전확인
9	삼영전기	디축배전반 (신시화S/S)	2021.6.29.	한전확인

15) 피심인 대웅전기 및 에스지의 제조원가계산총괄표, 단선도, 견적서 등의 추정견적서 제출 관련 자료를 정리한 것이며, 다른 피심인들은 보관된 자료가 없어서 확인하지 못하였다.

16) 한전이 추정가격 산정을 위하여 피심인들로부터 추정견적서를 제출받았음이 확인된 내역이다. 다만, 한전본사 이 사건 입찰 발주 담당자는 각 지역본부가 추정가격 산정 후 본사에 입찰을 요청할 때, 추정견적서를 첨부하지 않는 경우에는 추정견적서를 확인할 수 없을 뿐 추정견적서를 제출받지 아니한 것은 아니라고 확인하였다.

<표 17> 피심인 대웅전기 제출 추정견적서 발췌(소갑 제1-2호증, 제1-3호증)

연번1: 제출일자 2014년 12월

연번2: 제출일자 2015년 1월

3) 합의 및 실행

가) 합의 개요

38 피심인들은 2014. 1월부터 2021. 7월까지 한전이 실시한 77건의 디축배전반 구매를 위한 입찰에 참가하면서 매 입찰 별로 사전에 전화 연락 등을 통해 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 합의하고 이를 실행한 사실이 있다.

39 한전이 발주한 이 사건 입찰 관련 합의에 관여한 피심인별 담당 임직원 현황은 아래 <표 18>과 같다.

<표 18> 피심인별 담당 임직원 현황

연번	피심인명	성명	직위	담당 업무(재직기간)	합의 건수
1	대웅전기	ㅅㅅㅅ	대표이사	업무 총괄(1996.1.~현재)	-
		ㅊㅊㅊ	차장	입찰 실무(2009.3.~현재)	27
2	에스지	ㅈㅈㅈ	대표이사	업무 총괄(1995.7.~현재)	-
		ㅇㅇㅇ	이사	입찰 실무(2010.1.~현재)	32
3	삼영전기	ㅋㅋㅋ	대표이사	업무 총괄(1992.5.~현재)	-
		aaa	상무이사	입찰 실무(2011.1.~현재)	30
4	유성계전	ㅌㅌㅌ[17]	부사장	입찰 총괄(2009.12.~2021.7.)	-
		ㄱㄱㄱ	차장	입찰 실무(2008.1.~현재)	21
5	한신전기	ㅍㅍㅍ	대표이사	업무 총괄(2011.7.~현재)	-
		ㄴㄴㄴ	상무이사	입찰 실무(2005.1.~현재)	16
6	삼영제어	ㅎㅎㅎ	대표이사	업무 총괄(1999.7.~현재)	-

연번	피심인명	성명	직위	담당 업무(재직기간)	합의 건수
		ㄷㄷㄷ	부장	입찰 실무(2012.1.~현재)	20
7	신진전기	bbb	대표이사	업무 총괄(2001.6.~현재)	2
		ㄹㄹㄹ	차장	입찰 실무2015.11.~현재)	16
8	청진산전	ㅁㅁㅁ	대표이사	업무총괄(1993.4.~현재)	3
		ㅂㅂㅂ	이사	입찰 실무(2015.11.~2018.10.)	13

* 합의 당사자의 경우 성명을 굵은 글씨로 표시함

나) 합의 내용

40 피심인들은 2014. 1월부터 2021. 7월까지 한전이 발주한 이 사건 입찰 77건에 대해 각 입찰별 추정견적서 제출업체를 중심으로 2~4개 피심인이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격을 합의한 사실이 있다.

41 낙찰예정자는 들러리의 규격서 및 투찰가격까지 작성·산정하여 메일 등을 통해 전달하고, 들러리는 전달받은 규격서와 투찰가격으로 입찰에 참가하는 방법으로 이 사건 입찰 77건의 합의를 실행하였다.

42 피심인들의 이 사건 입찰 77건에 대한 입찰별 합의의 합의당사자는 아래 <표 19>와 같다.

<표 19> 디축배전반 구매입찰 합의내역

연번	공고명	공고일자	합의당사자	
			업체명	성명
1	디축배전반 외 13종 63EA(경기본부)	2014. 1. 27	에스지	ㅇㅇㅇ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
2	디축배전반 외 14종 30EA(서울본부 외)	2014. 2. 28	삼영제어	ㄷㄷㄷ
			삼영전기	aaa
3	디축배전반 외 11종 19EA(안양S/S외)	2014. 4. 1	삼영전기	aaa
			신진전기	bbb
4	디축배전반 외 8종 55EA(대구경북)	2014. 4. 7	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
5	디축배전반 외 18종 35EA(평해S/S외)	2014. 4. 22	한신전기	ㄴㄴㄴ
			에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영전기	aaa

17) ㅌㅌㅌ은 2021.7.31. 퇴직 이후 소재가 불분명하여 조사를 진행하지 못하였다.

연번	공고명	공고일자	합의당사자	
			업체명	성명
6	디축배전반 외 11종 23EA(미남S/S외)	2014. 4. 23	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영전기	aaa
7	디축배전반 외 17종 33EA(성거S/S 외)	2014. 5. 12	에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영전기	aaa
8	디축배전반 외 15종 39EA(신성남S/S 외)	2014. 9. 25	한신전기	ㄴㄴㄴ
			에스지	ㅇㅇㅇ
9	디축배전반 외 30종 35EA(경산S/S외)	2014. 11. 27	유성계전	ㄱㄱㄱ
			청진산전	ㅂㅂㅂ
10	디축배전반 외 3종 10EA(신용인S/S)	2014. 12. 4	에스지	ㅇㅇㅇ
			청진산전	ㅂㅂㅂ
11	디축배전반 외 6종 7EA(문막S/S외)	2014. 12. 29	에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영전기	aaa
12	디축배전반 외 16종68EA(경기본부)	2015. 1. 5	에스지	ㅇㅇㅇ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
13	디축배전반 외 7종 19EA(홍천S/S외)	2015. 1. 9	에스지	ㅇㅇㅇ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
14	디축배전반 외 11종 19EA(부안S/S외)	2015. 1. 20	유성계전	ㄱㄱㄱ
			삼영전기	aaa
15	디축배전반 외 11종 17EA(철원S/S외)	2015. 1. 23	삼영전기	aaa
			청진산전	ㅂㅂㅂ
16	디축배전반 외 6종 32set(신수원S/S외)	2015. 3. 2	한신전기	ㄴㄴㄴ
			에스지	ㅇㅇㅇ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
17	디축배전반 외 5종 52set(창동S/S외)	2015. 3. 2	삼영전기	aaa
			청진산전	ㅂㅂㅂ
18	디축배전반 외 10종 39set(왕신S/S외)	2015. 3. 2	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
19	디축배전반 외 10종 68set(안동S/S외)	2015. 3. 10	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
20	디축배전반 외 10종 26EA(선산S/S외)	2015. 4. 17	한신전기	ㄴㄴㄴ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
21	디축배전반 외 6종 11EA(인재개발원 외)	2015. 4. 24	삼영전기	aaa
			신진전기	bbb
22	디축배전반 외 13종 47set(금호S/S외)	2015. 7. 29	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			에스지	ㅊㅊㅊ
23	디축배전반 외 5종 14set(경산S/S외)	2015. 9. 15	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
24	디축배전반 외 35종 40set(증평S/S외)	2015. 9. 24	삼영제어	ㄷㄷㄷ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
25	디축배전반 외 5종 10set(춘천S/S외)	2015. 10. 5	에스지	ㅊㅊㅊ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
26	디축배전반 외 35종 41set(동수원S/S외)	2015. 12. 15	한신전기	ㄴㄴㄴ
			에스지	ㅇㅇㅇ
27	디축배전반 외 21종 40set(사강S/S외)	2015. 12. 18	에스지	ㅇㅇㅇ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
28	디축배전반 외 9종 55set(여의S/S외)	2015. 12. 29	삼영전기	aaa
			신진전기	ㄹㄹㄹ
			청진산전	ㅂㅂㅂ
29	디축배전반 외 3종 4set(고창시험센터)	2016. 2. 1	에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영전기	aaa

연번	공고명	공고일자	합의당사자	
			업체명	성명
30	디축배전반 외 11종 57set(운니S/S외)	2016. 2. 2	삼영전기	aaa
			청진산전	ㅂㅂㅂ
31	디축배전반 외 6종 17set(부안S/S외)	2016. 2. 12	삼영제어	ㄷㄷㄷ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
32	디축배전반 외 19종 36set(중산S/S외)	2016. 2. 12	삼영전기	aaa
			유성계전	ㄱㄱㄱ
33	디축배전반 외 8종 24set(양주S/S외)	2016. 2. 18	삼영전기	aaa
			신진전기	ㄹㄹㄹ
34	디축배전반 외 5종 6set(평창S/S 외)	2016. 3. 14	에스지	ㅇㅇㅇ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
35	디축배전반 외 20종 31set(왜관 S/S외)	2016. 3. 16	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
36	디축배전반 외 17종 20set(수산S/S)	2016. 3. 30	유성계전	ㄱㄱㄱ
			삼영전기	aaa
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
37	디축배전반 외 5종 22set(서부산 외)	2016. 4. 12	삼영전기	aaa
			청진산전	ㅂㅂㅂ
38	디축배전반 외 19종 84set(신경산S/S	2016. 4. 12	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
39	디축배전반 외 8종 27set(용성S/S 외)	2016. 4. 20	청진산전	ㅂㅂㅂ
			삼영전기	aaa
40	디축배전반 외 32종 95set(마도S/S 외)	2016. 5. 3	에스지	ㅇㅇㅇ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
41	디축배전반 외 5종 9set(신옥천S/S)	2016. 5. 4	에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
42	디축배전반 외 10종 41set(동수원S/S외)	2016. 5. 20	한신전기	ㄴㄴㄴ
			에스지	ㅇㅇㅇ
43	디축배전반 1조(도계S/S)	2016. 6. 14	유성계전	ㄱㄱㄱ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
44	디축배전반 외 10종 39set(북당진)	2016. 6. 14	에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
			청진산전	ㅂㅂㅂ
			삼영전기	aaa
45	디축배전반 외 9종 37set(고덕)	2016. 6. 15	청진산전	ㅂㅂㅂ
			에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영전기	aaa
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
46	디축배전반 외 10종 14set(논공S/S외)	2016. 6. 21	유성계전	ㄱㄱㄱ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
47	디축배전반 외 4종 6set(속초S/S)	2016. 6. 21	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
48	디축배전반 외 17종 22set(김제S/S)	2016. 6. 24	삼영전기	aaa
			에스지	ㅇㅇㅇ
49	디축배전반 1조(공평S/S)	2016. 7. 5	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ

연번	공고명	공고일자	합의당사자	
			업체명	성명
50	디축배전반 외 11종 21set(신마산S/S)	2016. 10. 14	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
51	디축배전반 외 11종 23set(화성S/S)	2016. 11. 8	에스지	ㅇㅇㅇ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
			청진산전	ㅂㅂㅂ
52	디축배전반 외 3종 9set(신계룡S/S)	2016. 11. 14	에스지	ㅇㅇㅇ
			청진산전	ㅁㅁㅁ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
53	디축배전반 외 3종 10set(공주S/S외)	2016. 11. 23	에스지	ㅇㅇㅇ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
			삼영전기	aaa
54	디축배전반 외 19종 40set(영서S/S)	2016. 12. 1	신진전기	ㄹㄹㄹ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
			청진산전	ㅂㅂㅂ
55	디축배전반 2조(남사S/S외)	2017. 1. 3	유성계전	ㄱㄱㄱ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
56	디축배전반 외 2종 6set(매월S/S외)	2017. 1. 9	유성계전	ㄱㄱㄱ
			에스지	ㅇㅇㅇ
57	디축배전반 외 7종 9SET(신영주S/S)	2017. 2. 16	삼영제어	ㄷㄷㄷ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
58	디축배전반 외 3종 6SET(봉화S/S)	2017. 2. 23	유성계전	ㄱㄱㄱ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
59	디축배전반 1SET (남부권 교육센터)	2017. 3. 16	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
60	디축배전반 외 2종 6SET (신김제S/S)	2017. 3. 22	삼영전기	aaa
			에스지	ㅇㅇㅇ
61	디축배전반 외 2종 6SET (군산S/S)	2017. 3. 22	유성계전	ㄱㄱㄱ
			삼영전기	aaa
62	디축배전반 2SET (동백S/S 외)	2018. 1. 2	에스지	ㅇㅇㅇ
			한신전기	ㄴㄴㄴ
63	디축배전반 외 1종 4SET (덕진S/S 외)	2018. 1. 9	에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영전기	aaa
64	디축배전반 2SET (오창S/S 외)	2018. 1. 23	삼영제어	ㄷㄷㄷ
			유성계전	ㄱㄱㄱ
65	디축배전반 3SET (연대S/S 외)	2018. 2. 14	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영전기	aaa
66	디축배전반 외 1종 2SET (남울산S/S)	2018. 2. 22	삼영전기	aaa
			에스지	ㅇㅇㅇ
67	디축배전반 1SET-삼랑진양수S/Y	2018. 12. 13	삼영전기	aaa
			에스지	ㅇㅇㅇ
68	디축배전반 외 2종 6SET (신포항S/S)	2019. 6. 4	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
69	디축배전반 1SET (동서울S/S)	2019. 7. 19	신진전기	ㄹㄹㄹ
			대웅전기	ㅊㅊㅊ
			에스지	ㅇㅇㅇ
70	디축배전반 1식(신온산S/S)	2020. 4. 6	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
71	디축배전반 1SET (신김해S/S)	2020. 5. 26	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			신진전기	ㄹㄹㄹ

연번	공고명	공고일자	합의당사자	
			업체명	성명
72	디축배전반 1식 (아산S/S)	2020. 11. 18	에스지	ㅇㅇㅇ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
			청진산전	ㅁㅁㅁ
73	디축배전반 1식 (신울산S/S)	2020. 12. 1	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
74	디축배전반 1식 (서부산S/S)	2020. 12. 16	대웅전기	ㅊㅊㅊ
			신진전기	ㄹㄹㄹ
75	디축배전반 1식 (동서울S/S)	2021. 1. 26	신진전기	ㄹㄹㄹ
			삼영제어	ㄷㄷㄷ
76	디축배전반 1식(고덕#2S/S)	2021. 5. 21	삼영전기	aaa
			청진산전	ㅁㅁㅁ
77	디축배전반 외 4종 1식(신시화S/S)	2021. 6. 29	청진산전	ㅁㅁㅁ
			삼영전기	aaa

* 음영은 낙찰자임

43 피심인들이 매 입찰마다 추정견적서를 제출하여 입찰참가가 가능한 업체들을 중심으로 2~4개 피심인이 사전에 낙찰예정자 및 들러리 등을 결정하고, 입찰에 참가한 공동행위 실행순서는 아래 <표 20>과 같다.

<표 20> 피심인 공동행위 실행 순서

한전 견적서 제출요청 (추정가격 산정위해 요청)	⇒	견적서 제출 (1~2개 정도의 피심인이 제출)	⇒	추정견적서 제출피심인 (전화 등을 통해 낙찰예정자와 들러리 결정)	⇒	낙찰예정자 (들러리의 규격 작성 및 투찰가격 결정)	⇒ 메일 전달	낙찰예정자 들러리 (입찰참가)

44 이와 같은 사실은 <표 21>부터 <표 40>까지의 피심인 대웅전기 ㅅㅅㅅ, ㅊㅊㅊ, 에스지 ㅈㅈㅈ, ㅇㅇㅇ, 삼영전기 ㅋㅋㅋ, aaa, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 한신전기 ㅍㅍㅍ, ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㅎㅎㅎ, ㄷㄷㄷ, 신진전기 bbb, ㄹㄹㄹ, 청진산전 ㅁㅁㅁ, ㅂㅂㅂ의 진술조서 및 확인서를 통해 확인된다.

45 먼저 피심인들은 아래 <표 21>부터 <표 30>까지와 같이 "유선 등을 통해 업체 관계자들과 낙찰예정자 등을 결정하였다"라고 진술하고 있으며,

<표 21> 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ 진술조서 발췌(소갑 제2-9호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 27건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에서 연락을 하거나 했습니다. 보통 제가 낙찰자 등을 유선 등으로 결정한 업체의 관계자는 에스지파워텍 ㅇㅇㅇ, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 삼영전기 aaa, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 신진전기 ㄹㄹㄹ이었고, 청진산전은 누구였는지 기억이 잘 나지 않습니다.

<표 22> 피심인 에스지 ㅇㅇㅇ 진술조서 발췌(소갑 제2-10호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 32건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에서 연락을 하거나 했습니다. 보통 제가 낙찰자 등을 유선 등으로 결정한 업체의 관계자는 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 삼영전기 aaa, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 청진산전 ㅁㅁㅁ(또는 박이사), 신진전기 ㄹㄹㄹ입니다.

<표 23> 피심인 삼영전기 aaa 진술조서 발췌(소갑 제2-11호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 30건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에서 연락을 하거나 했습니다. 보통 제가 낙찰자 등을 유선 등으로 결정한 업체의 관계자는 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 에스지파워텍 ㅇㅇㅇ, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 청진산전 ㅁㅁㅁ(또는 ㅂㅂㅂ 이사), 신진전기 ㄹㄹㄹ입니다. 다만, 신진전기의 경우 ㄹㄹㄹ이 2015년 11월에 입사하여 그 이전에는 대표이사와 연락을 주고 받았습니다.

<표 24> 피심인 유성계전 ㄱㄱㄱ 진술조서 발췌(소갑 제2-12호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 21건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에서 연락을 하거나 했습니다. 보통 제가 낙찰자 등을 유선 등으로 결정한 업체의 관계자는 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 삼영전기 aaa, 에스지파워텍 ㅇㅇㅇ, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 청진산전 ㅁㅁㅁ(또는 박이사), 신진전기 ㄹㄹㄹ입니다.

<표 25> 피심인 한신전기 ㄴㄴㄴ 진술조서 발췌(소갑 제2-13호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 16건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에서 연락을 하거나 했습니다. 보통 제가 낙찰자 등을 유선 등으로 결정한 업체의 관계자는 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 삼영전기 aaa, 에스지파워텍 ㅇㅇㅇ, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 청진산전 ㅁㅁㅁ(또는 ㅂㅂㅂ) 입니다.

<표 26> 피심인 삼영제어 ㄷㄷㄷ 진술조서 발췌(소갑 제2-14호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 20건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에 연락을 하거나 했습니다. 보통 제가 낙찰자 등을 유선 등으로 결정한 업체의 관계자는 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 에스지파워텍 ㅇㅇㅇ, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영전기 aaa, 청진산전 ㅁㅁㅁ(또는 ㅂㅂㅂ 이사), 신진전기 ㄹㄹㄹ입니다.

<표 27> 피심인 신진전기 bbb 확인서 발췌(소갑 제2-15호증)

1. 상기 본인은 신진전기㈜의 대표이사로서 2002년 01월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 공고일자 기준 2014.4.1.과 2015.4.24.에 한국전력공사가 발주한 디지털 축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 2건과 관련하여 삼영전기와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실이 있으며,

<표 28> 피심인 신진전기 ㄹㄹㄹ 진술조서 발췌(소갑 제2-9호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 18건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에서 연락을 하거나 했습니다. 보통 제가 낙찰자 등을 유선 등으로 결정한 업체의 관계자는 대웅전기공업 ㅊㅊㅊ, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 에스지파워텍 ㅇㅇㅇ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 청진산전 ㅁㅁㅁ(또는 박이사), 삼영전기 aaa입니다.

<표 29> 피심인 청진산전 ㅁㅁㅁ 확인서 발췌(소갑 제2-16호증)

1. 상기 본인은 청진산전㈜의 대표이사로서 1993년 03월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 공고일자 기준 2020.11.18., 2021.5.21. 및 2021.6.29.에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 3건과 관련하여 에스지파워텍, 삼영제어, 삼영전기 3개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실이 있으며,

<표 30> 피심인 청진산전 ㅂㅂㅂ 진술조서 발췌(소갑 제2-17호증)

문) 귀하 재직 시 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 13건의 경우 사전에 낙찰자 등을 결정한 다른 업체의 관계자는 누구입니까? 답) 그때그때의 입찰마다 입찰에 참가할 업체가 파악되면 그 업체의 관계자에게 제가 연락을 하거나, 상대 업체에서 연락을 하거나 했습니다. 에스지파워텍 ㅇㅇㅇ, 삼영전기 aaa, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 대웅전기공업 ㅊㅊㅊ, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 신진전기 ㄹㄹㄹ입니다.

46 또한, 피심인등은 아래 <표 31>과 같이 "입찰공고 게시 후 2~3일 내에 유선으로 낙찰예정자를 정하고, 대표이사에게 보고하였다"라고 진술하고 있다.

<표 31> 피심인들 진술조서[18] 발췌(소갑 제2-9호증~제2-11호증, 제2-13호증~제2-15호증, 제2-17호증)

18) 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ 진술조서(2022. 1. 4.), 피심인 에스지 ㅇㅇㅇ 진술조서(2022. 1. 6.), 피심인 삼영전기 aaa 진술조서(2022. 1. 18.), 피심인 한신전기 ㄴㄴㄴ 진술조서(2022. 1. 27.), 피심인 삼영제어 ㄷㄷㄷ 진술조서(2022. 1. 13.), 피심인 신진전기 ㄹㄹㄹ 진술조서(2022. 1. 13.), 피심인 청진산전 ㅂㅂㅂ 진술조서(2022. 2. 15.)

문) 낙찰예정자와 투찰가격은 어떠한 방식으로 결정하였습니까? 답) 사전추정가격조사 시 견적서를 제출한 업체가 2개 정도(더 많은 경우도 있음)여서 별도로 만나서 정하지는 않고, 입찰공고가 게시되면 게시 후 2~3일 내에 유선으로 낙찰예정자를 정하였습니다. 당사는 본인이 정하고 대표이사에게 보고하였습니다.

47 다만, 피심인 유성계전의 ㄱㄱㄱ는 아래 <표 32>와 같이 "입찰공고 게시 후 2~3일 내에 유선으로 낙찰예정자를 정하고, ㅌㅌㅌ 부사장[19]에게 보고하였다"라고 진술하고 있다.

<표 32> 피심인 유성계전 ㄱㄱㄱ 진술조서 발췌(소갑 제2-12호증)

문) 낙찰예정자와 투찰가격은 어떠한 방식으로 결정하였습니까? 답) 사전추정가격조사 시 견적서를 제출한 업체가 2개 정도(더 많은 경우도 있음)여서 별도로 만나서 정하지는 않고, 입찰공고가 게시되면 게시 후 2~3일 내에 유선으로 낙찰예정자를 정하였습니다. 당사는 본인이 정하고 ㅌㅌㅌ 부사장(2021.7.31.퇴직, 퇴직증명서 제출)에게 보고하였습니다.

48 피심인 대표이사들도 아래 <표 33>부터 <표 39>까지와 같이 "사전에 낙찰예정자 등이 정하여진 사실을 보고 받아 알고 있다"라며 이러한 사실을 인정하고 있다.

<표 33> 피심인 대웅전기 대표이사 ㅅㅅㅅ 확인서 발췌(소갑 제2-1호증)

1. 상기 본인은 대웅전기공업㈜의 대표이사로서 1996년 01월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 공고일자 기준 2014.4.7.부터 2020.12.16. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 27건과 관련하여 당사 ㅊㅊㅊ 차장이 에스지파워텍, 삼영전기, 유성계전, 한신전기, 삼영제어, 신진전기, 청진산전 7개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실에 대하여 합의 이후 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 34> 피심인 에스지 대표이사 ㅈㅈㅈ 확인서 발췌(소갑 제2-2호증)

19) 피심인 유성계전의 ㅌㅌㅌ은 2021.7.31. 퇴직 이후 소재가 불분명하여 조사를 진행하지 못하였다.

1. 상기 본인은 ㈜에스지파워텍의 대표이사로서 1995년 7월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 공고일자 기준 2014.1.27.부터 2020.11.18. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 32건과 관련하여 당사 ㅇㅇㅇ 이사가 대웅전기공업, 삼영전기, 유성계전, 한신전기, 삼영제어, 신진전기, 청진산전 7개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실에 대하여 합의 이후 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 35> 피심인 삼영전기 대표이사 ㅋㅋㅋ 확인서 발췌(소갑 제2-3호증)

1. 상기 본인은 ㈜삼영전기의 대표이사로서 1992년 05월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 공고일자 기준 2014.2.28.부터 2021.6.29. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 30건과 관련하여 당사 aaa 상무이사가 대웅전기공업, 에스지파워텍, 유성계전, 한신전기, 삼영제어, 신진전기, 청진산전 7개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실에 대하여 합의 이후 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 36> 피심인 한신전기 대표이사 ㅍㅍㅍ 확인서 발췌(소갑 제2-5호증)

1. 상기 본인은 ㈜한신전기의 대표이사로서 2011년 07월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 공고일자 기준 2014.1.27.부터 2018.1.2. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 16건과 관련하여 당사 ㄴㄴㄴ 상무이사가 대웅전기공업, 에스지파워텍, 삼영전기, 유성계전, 삼영제어, 청진산전 6개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실에 대하여 합의 이후 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 37> 피심인 삼영제어 대표이사 ㅎㅎㅎ 확인서 발췌(소갑 제2-6호증)

1. 상기 본인은 삼영제어㈜의 대표이사로서 1999년 07월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 공고일자 기준 2014.2.28.부터 2021.1.26. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 20건과 관련하여 당사 ㄷㄷㄷ 부장이 대웅전기공업, 에스지파워텍, 삼영전기, 유성계전, 한신전기, 신진전기, 청진산전 7개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실에 대하여 합의 이후 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 38> 피심인 신진전기 대표이사 bbb 확인서 발췌(소갑 제2-7호증)

1. 상기 본인은 삼영제어㈜의 대표이사로서 2002년 01월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 (중략) 공고일자 기준 2015.12.29.부터 2021.1.26. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 16건과 관련하여 당사 ㄹㄹㄹ 차장이 대웅전기공업, 에스지파워텍, 삼영전기, 유성계전, 삼영제어, 청진산전 6개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실에 대하여 합의 이후 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 39> 피심인 청진산전 대표이사 ㅁㅁㅁ 확인서 발췌(소갑 제2-8호증)

1. 상기 본인은 청진산전㈜의 대표이사로서 1993년 03월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 (중략) 공고일자 기준 2014.2.28.부터 2021.1.26. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반(이하 '디축배전반'이라 한다.) 입찰 13건과 관련하여 당시 당사의 ㅂㅂㅂ 이사가 대웅전기공업, 에스지파워텍, 삼영전기, 유성계전, 삼영제어, 한신전기, 신진전기 7개사와 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 결정한 사실에 대하여 합의 이후 보고를 받아 알고 있습니다.

49 다만, 아래 <표 40>과 같이 피심인 유성계전의 대표이사 이진락은 입찰업무에 관여하지 않은 것으로 확인되었다.

<표 40> 피심인 유성계전 대표이사 ccc 확인서 발췌(소갑 제2-9호증)

1. 상기 본인은 ㈜유성계전의 대표이사로서 1989년 08부터 재직 중에 있으며, 기술과 연구개발 업무로 근무하고 있습니다. 2. 공고일자 기준 2014.11.27.부터 2018.1.23. 사이에 한국전력공사가 발주한 디지털축소형 모자익 배전반 입찰 21건과 관련하여 당사 영업무(ㅌㅌㅌ 부사장, ㄱㄱㄱ 과장)와 대웅전기공업, 에스지파워텍, 삼영전기, 한신전기, 삼영제어, 신진전기, 청진산전 7개사와 낙찰예정자가 투찰가격 등을 사전에 결정하였고, 본인은 당사의 설계(기술) 및 연구소장 업무로 인하여 입찰업무는 관여하지 않았습니다.

다) 합의 실행 및 결과

50 이 사건 입찰 77건에 대해 피심인들은 매 입찰마다 2~4개 피심인이 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 입찰가격 등을 합의하고 입찰에 참가하였으며, 피심인별 낙찰예정자 및 들러리 등의 합의에 참여한 현황은 다음 <표 41>과 같다.

<표 41> 이 사건 입찰의 피심인별 합의 참여 현황

(단위: 건)

연번	피심인명	낙찰	들러리	계	연번	피심인명	낙찰	들러리	계
1	대웅전기	18	9	27	5	한신전기	6	10	16
2	에스지	19	13	32	6	삼영제어	5	15	20
3	삼영전기	14	16	30	7	신진전기	3	15	18
4	유성계전	9	12	21	8	청진산전	3	12	15
합 계							77	102	179

51 또한, 이 사건 입찰 77건은 매 입찰마다 2~4개 피심인들이 사전에 합의한 낙찰예정자가 낙찰을 받고 계약을 체결하였다.

<표 42> 이 사건 입찰 77건의 결과

[단위: 원(부가가치세 제외)]

연번	피심인명	낙찰		들러리		관련매출액	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	대웅전기	18	13,407,500,000	9	4,563,000,000	27	17,970,500,000
2	에스지	19	14,445,000,000	13	12,634,005,453	32	27,079,005,453
3	삼영전기	14	11,103,000,000	16	12,404,000,000	30	23,507,000,000
4	유성계전	9	5,013,000,000	12	12,291,005,453	21	17,304,005,453
5	한신전기	6	7,998,005,453	10	10,680,000,000	16	18,678,005,453
6	삼영제어	5	3,105,000,000	15	9,986,000,000	20	13,091,000,000
7	신진전기	3	2,044,000,000	15	8,058,500,000	18	10,102,500,000
8	청진산전	3	3,224,000,000	12	13,834,000,000	15	17,058,000,000

연번	피심인명	낙찰		들러리		관련매출액	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계		77	60,339,505,453	102	84,450,510,906	179	144,790,016,359

52 이와 같은 사실은 <표 42>부터 <표 49>까지와 같이 “사전에 결정한 낙찰자가 낙찰 받았다”는 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 에스지 ㅇㅇㅇ, 삼영전기 aaa, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 신진전기 ㄹㄹㄹ, 청진산전 ㅁㅁㅁ의 진술조서를 통해 확인된다.

53

<표 42> 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ 진술 발췌(소갑 제2-9호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 27건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 27건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

<표 43> 피심인 에스지 ㅇㅇㅇ 진술조서 발췌(소갑 제2-10호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 32건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 32건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

<표 44> 피심인 삼영전기 aaa 진술조서 발췌(소갑 제2-11호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 30건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 30건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

<표 45> 피심인 유성계전 ㄱㄱㄱ 진술조서 발췌(소갑 제2-12호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 21건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 21건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

<표 46> 피심인 한신전기 ㄴㄴㄴ 진술조서 발췌(소갑 제2-13호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 16건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 16건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

<표 47> 피심인 삼영제어 ㄷㄷㄷ 진술조서 발췌(소갑 제2-14호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 20건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 20건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

<표 48> 피심인 신진전기 ㄹㄹㄹ 진술조서 발췌(소갑 제2-15호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 18건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 18건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

<표 49> 피심인 청신잔선 ㅁㅁㅁ 진술조서 발췌(소갑 제2-16호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 16건은 사전에 결정한 낙찰예정자가 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) 한전 발주 디축배전반 구매입찰 16건은 사전에 결정한 낙찰자가 낙찰받았습니다.

54 또한, 투찰가격 역시 낙찰예정자가 사전에 정한 대로 투찰되었으며, 모든 투찰가격이 예정가격을 초과하여 가격투찰을 다시 하는 경우에도 낙찰예정자가 투찰가격을 새로 정해 투찰[20] 하도록 하였다. 이와 같은 사실은 <표 50>부터 <표 54>까지의 피심인들[21] 진술, <표 55>, <표 56> ㅇㅇㅇ의 업무수첩 등을 통해 확인된다.

20) 규격서 적합 판정 업체의 가격개찰 결과 투찰가격이 모두 예정가격을 초과할 경우에는 가격개찰일 당일에 낙찰자가 정해질 때까지 가격 재투찰을 실시하였다.

21) 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 에스지 ㅇㅇㅇ, 삼영전기 aaa, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 신진전기 ㄹㄹㄹ, 청진산전 ㅁㅁㅁ, ㅂㅂㅂ

55 먼저 피심인들은 아래 <표 50>부터 <표 54>까지와 같이 “가격투찰을 다시 하는 경우에도 낙찰예정자가 투찰가격을 새로 정하여 투찰 하도록 하였다.”라고 진술하고 있다.

<표 50> 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ 진술조서 발췌(소갑 제2-9호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 (중략) 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) (중략) 투찰가격은 (중략) 다시 결정하여 투찰하여 낙찰 받은 경우가 많았습니다. 그 이유는 가격개찰 시 모든 투찰가격이 예정가격을 초과하는 경우에는 가격투찰만을 다시 실시하였는데, 이럴 경우 낙찰예정자가 다시 투찰가격을 처음의 투찰가격보다 낮게 정하여 들러리 사에 알려주고 가격투찰에 참가하도록 하였습니다.

<표 51> 피심인 삼영제어 ㄷㄷㄷ 진술조서 발췌(소갑 제2-14호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 (중략) 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) (중략) 투찰가격은 (중략) 다시 결정하여 투찰하여 낙찰 받은 경우가 많았습니다. 그 이유는 가격개찰 시 모든 투찰가격이 예정가격을 초과하는 경우에는 가격투찰만을 다시 실시하였는데, 이럴 경우 낙찰예정사가 다시 투찰가격을 처음의 투찰가격보다 낮게 정하여 들러리 사에 알려주고 재입찰에 참가하도록 하였습니다.

<표 52> 피심인들 진술조서[22] 발췌(소갑 제2-10호증, 제2-11호증, 제2-13호증, 제2-15호증, 제2-16호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 (중략) 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) (중략) 투찰가격은 (중략) 다시 결정하여 투찰하여 낙찰 받은 경우가 많았습니다. 그 이유는 가격개찰 시 모든 투찰가격이 예정가격을 초과하는 경우에는 재입찰(특별한 경우 외에는 당일에 실시)을 실시하였는데, 이럴 경우 낙찰예정자가 다시 투찰가격을 처음의 투찰가격보다 낮게 정하여 들러리 사에 알려주고 재입찰에 참가하도록 하였습니다.

<표 53> 피심인 청진산전 ㅂㅂㅂ 진술조서 발췌(소갑 제2-17호증)

22) 에스지 ㅇㅇㅇ 진술조서(2022. 1. 6.), 삼영전기 aaa 진술조서(2022. 1. 18.), 한신전기 ㄴㄴㄴ 진술조서(2022. 1. 27.), 신진전기 ㄹㄹㄹ 진술조서(2022. 1. 13.), 청진산전 ㅁㅁㅁ 진술조서(2022. 1. 18.)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 (중략) 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) (중략) 투찰가격은 (중략) 다시 결정하여 투찰하여 낙찰 받은 경우가 많았습니다. 투찰가격은 예정가격을 초과하는 경우 재투찰(특별한 경우 외에는 당일에 실시)을 실시하였는데, 이럴 경우 낙찰예정사가 다시 투찰가격을 처음의 투찰가격보다 낮게 정하여 들러리에 알려주고 재투찰에 참가하도록 하였습니다.

<표 54> 피심인 유성계전 ㄱㄱㄱ 진술조서 발췌(소갑 제2-12호증)

문) 귀사가 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하고 참가한 한전 발주 디축배전반 구매입찰 (중략) 사전에 결정한 투찰가격으로 낙찰 받았습니까? 답) (중략) 투찰가격은 (중략) 다시 결정하여 투찰하여 낙찰 받은 경우가 많았습니다. 그 이유는 가격개찰 시 모든 투찰가격이 예정가격을 초과하는 경우에는 가격투찰을 다시 하였는데, 이럴 경우 낙찰예정사가 다시 투찰가격을 처음의 투찰가격보다 낮게 정하여 들러리 사에 알려주고 가격투찰을 하도록 하였습니다.

56 또한, <표 55>, <표 56> 피심인 에스지 ○○○의 업무수첩에 기재된 업체별 투찰가격들은 가격개찰조서의 투찰금액과 대부분 일치하면서도 기재된 일자는 실제 투찰일시보다 빠르거나 같은 것으로 확인된다.

57 이는 사전에 낙찰예정자가 투찰가격을 결정하여 들러리에 통보하였다는 의미이며, 특히 <표 55> 연번 6번, 7번[23], 9번, 10번의 경우에는 2차 가격입찰에서 낙찰되었음에도 3차 투찰가격이 기재되어 있음을 볼 수 있다.

<표 55> 에스지 ○○○ 업무수첩 기재내용

(단위: 천 원, 부가세 포함)

연번	공고명	투찰차수	업체명	업무수첩 기재		개찰조서		개찰일자[24]
				일자	금액	투찰일자	투찰금액	
1	신용인 S/S	1차	에스지	2014.12.22.		2014.12.26.		2015.1.21.
			청진산전	2014.12.22.		2014.12.24.		
		2차	에스지	2015.1.21.		2015.1.21.		〃
			청진산전	2015.1.21.		2015.1.21.		
2	경기본부	1차	에스지	2015.1.27.		2015.1.27.		2015.2.25.
			한신전기	2015.1.27.		2015.1.26.		
		2차	에스지	2015.2.25.		2015.2.25.		〃
			한신전기	2015.2.25.		2015.2.25.		
		3차	에스지	-		2015.2.25.		〃

23) 연번 7번의 경우에는 1차 가격입찰에서 낙찰이 되었음에도 불구하고 2차 및 3차 가격입찰의 업체별 투찰가격이 기재되어 있다.

연번	공고명	투찰차수	업체명	업무수첩 기재		개찰조서		개찰일자[24]
				일자	금액	투찰일자	투찰금액	
			한신전기	-		2015.2.25.		
3	홍천 S/S	1차	에스지	2015.2.2.		2015.2.2.		2015.2.24.
			유성계전	2015.2.2.		2015.2.2.		
		2차	에스지	2015.2.24.		2015.2.24.		〃
			유성계전	2015.2.24.		2015.2.24.		
4	사강 S/S	1차	에스지	2016.1.6.		2016.1.7.		2016.1.25.
			유성계전	2016.1.6.		2016.1.8.		
		2차	에스지	2016.1.23.		2016.1.25.		〃
			유성계전	2016.1.23.		2016.1.25.		
		3차	에스지	-		2016.1.25.		〃
			유성계전	-		2016.1.25.		
5	고창시험센터	1차	에스지	2016.2.23.		2016.2.22.		2016.3.18.
			삼영전기	2016.2.23.		2016.2.23.		
		2차	에스지	-		2016.3.18.		〃
			삼영전기	-		2016.3.18.		
6	화성 S/S	1차	에스지	-		2016.11.29.		2016.12.8.
			한신전기	-		2016.11.29		
			청진산전	-		2016.11.29		
		2차	에스지	2016.12.8.		2016.12.8.		〃
			한신전기	2016.12.8.		2016.12.8.		
			청진산전	2016.12.8.		2016.12.8.		
		3차	에스지	2016.12.8.		-		-
			한신전기	2016.12.8.		-		
			청진산전	2016.12.8.		-		
7	신계룡 S/S	1차	에스지	2016.12.5.		2016.12.6.		2017.1.3.
			삼영제어	2016.12.5.		2016.12.5.		
			청진산전	2016.12.5.		2016.12.5.		
		2차	에스지	-		-		-
			삼영제어	2017.1.2.		-		
			청진산전	2017.1.2.		-		
		3차	에스지	-		-		-
			삼영제어	2017.1.2.		-		
			청진산전	2017.1.2.		-		
8	공주 S/S	1차	에스지	2016.12.14.		2016.12.14.		2017.1.3.
			삼영전기	2016.12.14.		2016.12.13.		
			유성계전	2016.12.14.		2016.12.13.		
		2차	에스지	-		2017.1.3.		〃
			삼영전기	2017.1.2.		2017.1.3.		
			유성계전	2017.1.2.		2017.1.3.		
		3차	에스지	-		2017.1.3.		〃.
			삼영전기	2017.1.2.		2017.1.3.		
			유성계전	2017.1.2.		2017.1.3.		
9	동백 S/S	1차	에스지	-		2018.1.22.		2018.2.20.
			한신전기	-		2018.1.22.		
		2차	에스지	2018.2.20.		2018.2.20.		〃
			한신전기	2018.2.20.		2018.2.20.		
		3차	에스지	2018.2.20.		-		-
			한신전기	2018.2.20.		-		
10	덕진 S/S	1차	에스지	-		2018.1.29.		2018.2.23.
			삼영전기	-		2018.1.29.		
		2차	에스지	2018.2.22.		2018.2.23.		〃

연번	공고명	투찰차수	업체명	업무수첩 기재		개찰조서		개찰일자[24]
				일자	금액	투찰일자	투찰금액	
			삼영전기	2018.2.22.		2018.2.23.		
		3차	에스지	2018.2.22.		-		-
			삼영전기	2018.2.22.		-		
11	아산 S/S	1차	에스지	2020.12.7.		2020.12.8.		2020.12.30.
			청진산전	2020.12.7.		2020.12.8.		
			삼영제어	2020.12.7.		2020.12.8.		
		2차	에스지	-		2020.12.30.		〃
			삼영제어	-		2020.12.30.		
			청진산전	-		2020.12.30.		
		3차	에스지	-		2020.12.30.		〃
			삼영제어	-		2020.12.30.		
			청진산전	-		2020.12.30.		

* 음영은 낙찰받은 일자 및 금액이다.

<표 56> 에스지 ○○○ 업무수첩 기재내용 및 개찰조서 발췌(소갑 제1-5호증)

연번1 <붙임> 이 사건 입찰 77건의 세부 입찰결과의 연번10번 입찰관련, 낙찰자 에스지
1차 투찰일자 2014.12.26.
2차 투찰일자 2015.1.21.
가격개찰일자 2015.1.21.

24) ○○○ 업무수첩에 기재된 입찰 11건의 개찰일자는 이 사건 입찰의 발주자인 한전으로부터 확인받았다.

4) 공동행위 종료

58 2021. 7. 20. 청진산전과 삼영전기의 이 사건 입찰의 마지막 투찰 이후 한전의 디축배전반 발주가 없어 피심인들의 경쟁적인 입찰 여부는 알 수 없으나, 이후 피심인들의 추가 합의 정황이 발견되지 않은 점과 <표 57>부터 <표 59>까지와 같이 대표이사들이 향후 법 준수를 확인하고 있는 점 등을 볼 때, 공동행위 종료일은 <표 60>과 같이 피심인별 이 사건 마지막 투찰일의 입찰로 보는 것이 타당하다고 판단된다.

<표 57> 피심인들 진술조서[25] 발췌(소갑 제2-1호증~제2-3호증, 제2-6호증~제2-8호증)

1. 상기 본인은 (중략) 3. 또한, 디축배전반은 2021년 7월이후 한전의 구매입찰이 없는 상황이지만, 추후 디축배전반이 다시 발주된다 하더라도 다른 사업자와 공동으로 낙찰예정자 등을 사전에 결정하는 등의 부당한 공동행위는 다시 하지 않고, 공정거래법을 준수하면서 사업을 영위하도록 하겠습니다.

<표 58> 피심인 유성계전 대표이사 ddd 확인서 발췌(소갑 제2-4호증)

1. 상기 본인은 ㈜유성계전의 대표이사로서 1989년 08월부터 재직 중에 있으며, 기술과 연구개발 업무로 근무하고 있습니다. (중략) 3. 또한, 당사는 한국가스공사 배전반 공동행위로 공정위 조사를 받고 디축배전반 입찰참가 시 낙찰예정자 등을 결정하는 행위가 공정거래법 위반 소지가 있다고 판단되어 2018년 2월부터는 디축배전반 입찰참가를 하지 않는 등 공정거래법을 준수하면서 사업을 영위하고 있습니다.

<표 59> 피심인 한신전기 대표이사 ㅍㅍㅍ 확인서 발췌(소갑 제2-5호증)

1. 상기 본인은 ㈜한신전기의 대표이사로서 2011년 07월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. (중략) 3. 또한, 당사는 2018. 2. 20. 마지막 투찰 이후에는 디축배전반 관련 낙찰예정자 등을 사전에 결정하는 등의 공정거래법에 위반되는 입찰참가를 하지 않고 있으며, 향후에도 공정거래법을 준수하면서 사업을 영위하도록 하겠습니다.

25) 대웅전기 대표이사 ㅅㅅㅅ 확인서(2022. 2. 14.), 에스지 대표이사 ㅈㅈㅈ 확인서(2022. 2. 15.), 삼영전기 대표이사 ㅋㅋㅋ 확인서(2022. 2. 14.), 삼영제어 대표이사 ㅎㅎㅎ 확인서(2022. 2. 14.), 신진전기 대표이사 bbb 확인서(2022. 2. 11.), 청진산전 대표이사 ㅁㅁㅁ 확인서(2022. 2. 14.)

<표 60> 피심인별 공동행위 종료일

연번	피심인명	종료일	연번	피심인명	종료일
1	대웅전기	2021. 1. 6.	5	한신전기	2018. 2. 20.
2	에스지	2020. 12. 30.	6	삼영제어	2021. 3. 22.
3	삼영전기	2021. 7. 20.	7	신진전기	2021. 3. 22.
4	유성계전	2018. 2. 12.	8	청진산전	2021. 7. 20.

5) 근거

59 이러한 사실은 한국전력공사 발주 디지털축소형 모자익 배전반 구매입찰 관련 합의관련 증거(소갑 제1-1호증부터 제1-6호증), 피심인들의 진술조서・확인서(소갑 제2-1호증부터 제2-17호증) 및 참고자료(소갑 제3-1호증부터 제3-3호증) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

②~⑤ (생략)

법 시행령[26] 제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1

항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

60 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당하기 위해서는 ① 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 대하여 ② 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하거나 이를 행하도록 하고 ③ 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한 위법성 조각사유로서 ④ 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 법 제19조 제1항 제8호의 행위

61 법 제19조 제1항 제8호는 사업자는 계약 · 협정 · 결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 “입찰에 있어 낙찰자, 투찰가격, 낙찰가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”를 할 것을 합의하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

62 여기에서, ‘입찰’이라 함은 거래 상대방을 선택함에 있어 청약자들이 서로의 청약내용을 알 수 없도록 하는 가운데 경쟁을 통해 청약자들 중 하나 혹은 다수를 선택하는 방법을 의미하고, ‘투찰가격’은 입찰에 응한 청약자가 제시한 가격을, ‘낙찰가격’은 낙찰자로 결정된 자의 투찰가격을 의미한다.

63 ‘입찰에 있어 낙찰자를 결정하는 행위’라 함은 사업자가 공동으로 수주를 희망하는 자 가운데 낙찰예정자를 미리 결정하고 이에 협조하는 행위를 말한다.

---

26) 2021. 12. 30. 대통령령 제32274호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 ‘시행령’이라 한다.

나) 합의의 존재

64 법 제19조 제1항에서 규정하고 있는 '합의'라 함은 둘 이상의 사업자 간의 의사의 합치를 의미하고, 의사의 합치라 함은 '넓은 의미에서의 합의'를 말하는 것으로서 반드시 청약 또는 승낙을 요소로 하는 유효한 계약일 필요는 없다. 따라서 이러한 합의의 방법에는 계약·협정·결의 등 명시적 방법뿐만 아니라 양해 내지 요해(了解)와 같은 묵시적 방법도 포함된다.[27]

65 또한, 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각호의 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다.[28]

66 그리고, 어느 한쪽 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것을 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지이므로 부당한 공동행위 성립에 방해가 되지 않는다.[29]

다) 합의의 시기와 종기

67 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[30]

---

27) 대법원 2006. 3. 23. 선고 2003두11124 판결 참조

28) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

29) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

30) 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅳ.1.다.(1)(다)

68 그리고 부당한 공동행위의 종료일이란 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[31]

69 대법원은 부당한 공동행위의 종료일 판단과 관련하여, “합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 하며, 합의에 참가한 사업자 전부에 대하여 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는, 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격 경쟁 등을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다”라고 판시하였다.[32]

70 또한, 입찰담합의 종료일과 관련하여서는 대법원은 최근 판례[33]에서 “공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하고, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되고 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위 및 태양, 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적 구체적으로 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.

라) 하나의 공동행위

71 사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 향후 계속적으로 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정주체, 결정방법 등에 관한 일정한

31) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
32) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774 판결 참조
33) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조

기준을 정하고 향후 이를 실행하기 위하여 계속적인 회합을 가지기로 하는 등의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[34]

72 또한 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[35]

73 한편, 공동행위 기간 중 일부 정상적으로 경쟁이 이뤄진 입찰이 있었던 경우, 공동행위의 대상이 된 입찰들이 동일한 목적을 위해 단일한 의사에 기하여 단절없이 계속 실행되었는지를 기준으로 판단해야 하며 일부 경쟁이 있던 사실만으로 공동행위가 단절되는 것은 아니다. 판례는 일부 입찰에서 신규 입찰참여업체가 있어 합의가 성립되지 않아 경쟁이 실시되었거나 사전 합의된 물량에 이의를 제기하며 돌출행동의 차원에서 경쟁이 실시된 사안에서 해당 입찰 이후 공동행위가 다시 정상적으로 유지된 경우 공동행위가 단절되지는 않은 것으로 보았다.[36]

마) 경쟁제한성

74 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을

34) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

35) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

36) 서울고등법원 2017. 9. 14. 선고 2017누47917 판결(고법 확정), 서울고등법원 2015. 7. 16. 선고 2014누70466판결(고법 확정) 등 참조

고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[37]

75 또한, '일정한 거래분야'에는 경쟁관계가 있는 경우뿐만 아니라 경쟁관계가 성립될 수 있는 경우도 되고, 부당한 공동행위의 경쟁제한성에는 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치는 경우뿐만 아니라 그러한 영향을 미칠 우려가 있는 경우도 포함된다.

76 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위이다.[38]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제19조 제1항 제8호의 행위에 해당하는지 여부

77 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 서로 경쟁사업자임에도 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 합의한 행위는'입찰에 있어 낙찰자, 투찰가격을 결정하는 행위'로서 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하고 있는 행위에 해당한다.

2) 합의의 존재 여부

78 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 한전이 발주하는 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격을 결정하기로 하였다.

79 이러한 사실은 피심인 대웅전기 ㅊㅊㅊ, 에스지 ㅇㅇㅇ, 삼영전기 aaa, 유성계전 ㄱㄱㄱ, 한신전기 ㄴㄴㄴ, 삼영제어 ㄷㄷㄷ, 신진전기 bbb, ㄹㄹㄹ 및 청진산전 ㅁ

37) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

38) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조

ㅁㅁ, ㅂㅂㅂ의 확인이나 진술을 통해 확인 되는 바, 피심인들이 이와 같이 사전에 유선전화 등을 통해 낙찰예정자를 결정하고, 투찰가격 등을 공유한 행위는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당하는 것으로 인정된다.

3) 합의의 시기와 종기

가) 시기

80 이 사건 공동행위에 대하여 피심인들은 2014년부터 한전이 발주하는 디축배전반의 구매입찰마다 특정 피심인들의 합의가 성립된 것으로 보이나 구체적인 날짜를 특정하기가 어려우므로 아래 <표 61>과 같이 피심인들이 합의에 따라 최초로 투찰한 날짜를 이 사건 공동행위의 피심인별 시기로 본다.

<표 61> 피심인별 시기

연번	피심인명	시기	연번	피심인명	시기
1	대웅전기	2014. 4. 17.	5	한신전기	2014. 3. 4.
2	에스지	2014. 1. 27.	6	삼영제어	2014. 3. 28.
3	삼영전기	2014. 3. 28.	7	신진전기	2014. 4. 21.
4	유성계전	2015. 1. 9.	8	청진산전	2015. 1. 9.

나) 종기

81 이 사건 공동행위와 관련된 디축배전반은 이 사건 마지막 입찰[39] 이후로는 발주가 되지 않고 있으므로 아래 <표 62>와 같이 피심인들이 마지막으로 투찰한 날짜를 이 사건 공동행위의 피심인별 종기로 본다.

<표 62> 피심인별 종기

39) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

연번	피심인명	종기	연번	피심인명	종기
1	대웅전기	2021. 1. 6.	5	한신전기	2018. 2. 20.
2	에스지	2020. 12. 30.	6	삼영제어	2021. 3. 22.
3	삼영전기	2021. 7. 20.	7	신진전기	2021. 3. 22.
4	유성계전	2018. 2. 12.	8	청진산전	2021. 7. 20.

4) 하나의 공동행위

82 피심인들의 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 하나의 공동행위를 구성하는 것으로 판단된다.

83 첫째, 이 사건 합의의 기본적이고 본질적인 내용은 낙찰예정자 및 투찰가격의 사전 결정으로, 피심인들이 한전 발주 디축배전반 구매 입찰에서 낙찰 건을 서로 나누어 가짐으로써 안정적인 매출을 확보하는 동시에 가격경쟁을 회피함으로써 이익을 증가시키고자 하는 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위해 이루어진 것이다.

84 둘째, 피심인들의 이 사건 공동행위는 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 디축배전반이라는 동일한 종류의 상품을 대상으로 제조·설치 능력[40]을 갖춘 제한된 사업자들 간에 이루어진 것으로, 전체적으로 이 사건 구매입찰 시장은 한전 구매 디축배전반 제조·설치 사업자들이 참가하는 단일의 시장에 해당한다.

85 셋째, 한전이 2014. 1월부터 2021. 7월까지 발주한 각각의 입찰 건별로 이 사건 합의 참여자에 변동이 없었고, 낙찰예정자 및 투찰가격 결정이라는 이 사건 합의의 기본적・본질적인 내용 또한 변함없이 일관되게 유지되어 왔다.

86 넷째, 피심인들의 이 사건 합의는 2014. 1월부터 2021. 7월 실시된 각각의 입찰 건별로 중단되거나 단절됨이 없이 계속하여 성립・실행되었다.

40) 이사건 디축배전반은 변전소 주 설비의 감시, 제어, 계측 기능을 통신방식으로 운영하는 중앙감시제어시스템으로 설계 및 제작 등에 상당한 기술수준이 요구되기 때문에, 한전의 디축배전만 구매시장에는 기술적 진입장벽이 존재한다.

5) 경쟁제한성

가) 관련 시장의 획정

87 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 관련시장은 각 개별 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 보는 것이 타당하므로[41], 이 사건 공동행위의 경우, 한전이 2014년부터 2021년까지 발주한 '디축배전반 구매' 총 77건의 입찰 시장을 각각 별개의 시장으로 보는 것이 타당하다.

나) 경쟁제한성 판단

88 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 이 사건 디축배전반 구매 입찰에 참가하면서 각 입찰 건별로 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정한 행위는 아래와 같은 점을 고려해 볼 때, 경쟁제한효과가 명백하다.

89 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하는 합의를 하였고, 이러한 합의는 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 경쟁제한효과 이외에 다른 효율성 증대효과를 찾아볼 수 없다.

90 둘째, 이 사건 입찰에서 낙찰예정자 및 투찰가격 등에 대한 합의가 없었다면, 피심인들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것이다.

91 그러나, 피심인들이 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 합의함으로써 들러리들은 낙찰예정자가 사전에 통보해준 투찰가격으로 입찰에 참가하고 낙찰예정자는 자신이 예상하는 가격대로 낙찰받을 수 있게 된 것이므로 이 사건 공동행위는 낙찰가격을 상승시키는 결과를 초래하였다.

41) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

92 셋째, 중소기업자간 경쟁제품인 한전 구매 디축배전반을 제조·설치 할 수 있는 기술력을 갖춘 사업자가 이 사건 입찰에 참가할 수 있으며 그러한 조건을 갖춘 사업자는 사실상 피심인 8개 사이고, 이들 모두가 이 사건 합의에 참여함으로써 실질적인 단독입찰을 정상적인 경쟁입찰인 것처럼 가장하였고 이로 인해 입찰 참가자들 간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁입찰 제도의 취지를 무력화하였다.

6) 공정거래위원회 인가 여부

93 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

7) 소결

94 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

95 피심인 대웅전기, 에스지, 삼영전기, 유성계전, 한신전기, 삼영제어, 신진전기, 청진산전은 앞으로 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

96 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 이 사건 입찰담합에 참여한 피심인들에 대하여는 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[42]

Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액

97 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마)에 따르면 입찰담합의 경우 낙찰이 되어 계약을 체결한 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.[43]

98 이 사건 입찰의 공동행위와 관련하여 피심인들은 낙찰예정자 등을 합의하고 77건의 입찰에 참가하여, 77건 모두 낙찰받아 계약이 체결되었으므로, 계약금액에서 부가가치세를 제외한 금액을 관련매출액으로 한다.

99 다만, 피심인별 관련매출액 산정 시에는 피심인들이 참가한 입찰의 관련매출액을 낙찰자와 들러리로 구분하여 합산한다.

100 이상과 같은 점을 고려하여 산정한 피심인별 관련매출액은 <표 63>과 같다.

---

42) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것으로 이하 '과징금 고시'라 한다.

43) 「과징금고시」 Ⅳ. 과징금의 산정기준
1. 위반행위 유형별 산정기준
다. 부당한 공동행위·사업자단체 금지행위 및 사업자단체 금지행위 참가행위
(1) 부당한 공동행위
(마) 입찰담합(법 제19조 제1항 제8호 위반행위를 말한다. 이하 같다)에 대하여는 다음과 같이 처리한다.
1) 낙찰(경락을 포함한다. 이하 같다)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다. 다만, 공동수급체(컨소시엄, 이하 같다)의 구성원에 대해서는 2분의 1 범위 내(지분율 70% 이상인 사업자에 대해서는 10분의 1 이내, 지분율 30% 이상 70% 미만인 사업자에 대해서는 10분의 3 이내, 지분율 30% 미만인 사업자에 대해서는 2분의 1 이내)에서 산정기준을 감액할 수 있다.

<표 63> 피심인별 관련매출액

[단위: 원(부가가치세 제외)]

연번	피심인명	낙찰		들러리		관련매출액	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	대웅전기	18	13,407,500,000	9	4,563,000,000	27	17,970,500,000
2	에스지	19	14,445,000,000	13	12,634,005,453	32	27,079,005,453
3	삼영전기	14	11,103,000,000	16	12,404,000,000	30	23,507,000,000
4	유성계전	9	5,013,000,000	12	12,291,005,453	21	17,304,005,453
5	한신전기	6	7,998,005,453	10	10,680,000,000	16	18,678,005,453
6	삼영제어	5	3,105,000,000	15	9,986,000,000	20	13,091,000,000
7	신진전기	3	2,044,000,000	15	8,058,500,000	18	10,102,500,000
8	청진산전	3	3,224,000,000	12	13,834,000,000	15	17,058,000,000
합계		77	60,339,505,453	102	84,450,510,906	179	144,790,016,359

나) 부과기준율

101 이 사건 입찰담합 행위는 입찰방식이 이미 경쟁제한성을 어느 정도 내재하고 있는 점, 중소기업인 피심인들에 비해 거래상지위가 우월한 한전이 수요독점적 지위에 있는 점, 한전은 현재 기능이 향상된 새로운 배전반을 구매하고 있으며, 이 사건 관련 배전반은 구매하지 않아 피심인들의 경영상황이 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 단서조항을 적용, 중대성이 약한 위반행위로 보고 1%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

102 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 과징금고시 'Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)'의 규정에 따라 입찰담합에 있어 탈락하였거나 응찰하지 아니한 자(들러리 사업자)에 대하여는 들러리 사업자의 수가 4 이하인 경우 2분의 1을, 들러리 사업자의 수가 5 이상인 경우 N분의 (N-2)[N은 들러리 사업자의 수를 말한다]를 감액한다.

103 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 64>와 같다.

<표 64> 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰	들러리 감경	합계(A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
대웅전기	13,407,500,000	2,281,500,000	15,689,000,000	1%	156,890,000
에스지	14,445,000,000	6,317,002,727	20,762,002,727		207,620,027
삼영전기	11,103,000,000	6,202,000,000	17,305,000,000		173,050,000
유성계전	5,013,000,000	6,145,502,727	11,158,502,727		111,585,027
한신전기	7,998,005,453	5,340,000,000	13,338,005,453		133,380,055
삼영제어	3,105,000,000	4,993,000,000	8,098,000,000		80,980,000
신진전기	2,044,000,000	4,029,250,000	6,073,250,000		60,732,500
청진산전	3,224,000,000	6,917,000,000	10,141,000,000		101,410,000

2) 1차 조정

104 피심인 유성계전은 이 사건 직권인지일(2021. 6. 15.) 기준 5년 이내인 2020. 4. 27. 과징금부과 처분[44]을 받아 위반횟수 가중치의 합산 점수가 2.5점이므로 산정기준을 10% 가중하여 122,743,530원으로 한다.

3) 2차 조정

105 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 피심인들은 심사관의 조사단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

4) 부과과징금의 결정

106 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 마.의 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다.

44) 공정거래위원회 의결 제2020-086호

<표 65> 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	1차조정 산정기준	2차조정	2차조정 산정기준	최종 부과과징금
대웅전기	156,890,000	20% 감경	125,512,000	125,000,000
에스지	207,620,027		166,096,022	166,000,000
삼영전기	173,050,000		138,440,000	138,000,000
유성계전	(10%가중) 122,743,530		98,194,824	98,000,000
한신전기	133,380,055		106,704,044	106,000,000
삼영제어	80,980,000		64,784,000	64,000,000
신진전기	60,732,500		48,586,000	48,000,000
청진산전	101,410,000		81,128,000	81,000,000

4. 결론

107 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 10월 19일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 김 동 아

<붙임>

이 사건 입찰 77건의 세부 입찰결과

(단위: %, 원, 부가가치세 제외)

연번	공고일	공고명	투찰 업체명	투찰률	낙찰 여부	계약금액
1	2014. 1. 27	디축배전반 외 13종 63EA(경기본부)	에스지	98.35	낙찰	1,050,000,000
			한신전기	101.08		
2	2014. 2. 28	디축배전반 외 14종 30EA(서울본부 외)	삼영제어	99.65	낙찰	850,000,000
			삼영전기	102.00		
3	2014. 4. 1	디축배전반 외 11종 19EA(안양S/S외)	삼영전기	99.97	낙찰	610,000,000
			신진전기	104.06		
4	2014. 4. 7	디축배전반 외 8종 55EA(대구경북)	대웅전기	99.05	낙찰	1,420,000,000
			한신전기	104.63		
5	2014. 4. 22	디축배전반 외 18종 35EA(평해S/S외)	한신전기	97.58	낙찰	710,000,000
			에스지			
			삼영전기	101.70		
6	2014. 4. 23	디축배전반 외 11종 23EA(미남S/S외)	대웅전기	96.87	낙찰	750,000,000
			삼영전기	99.45		
7	2014. 5. 12	디축배전반 외 17종 33EA(성거S/S 외)	에스지	96.76	낙찰	655,000,000
			삼영전기	103.41		
8	2014. 9. 25	디축배전반 외 15종 39EA(신성남S/S 외)	한신전기	98.09	낙찰	1,200,000,000
			에스지	100.47		
9	2014. 11. 27	디축배전반 외 30종 35EA(경산S/S외)	유성계전	97.73	낙찰	874,000,000
			청진산전	101.75		
10	2014. 12. 4	디축배전반 외 3종 10EA(신용인S/S)	에스지	97.50	낙찰	550,000,000
			청진산전	101.93		
11	2014. 12. 29	디축배전반 외 6종 7EA(문막S/S외)	에스지	97.01	낙찰	420,000,000
			보타라에너지	109.52		
			삼영전기	103.94		
12	2015. 1. 5	디축배전반 외 16종68EA(경기본부)	에스지	99.43	낙찰	1,720,000,000
			한신전기	107.94		
13	2015. 1. 9	디축배전반 외 7종 19EA(홍천S/S외)	에스지	98.74	낙찰	670,000,000
			유성계전	107.59		
14	2015. 1. 20	디축배전반 외 11종 19EA(부안S/S외)	유성계전	99.13	낙찰	635,000,000
			삼영전기	105.85		
15	2015. 1. 23	디축배전반 외 11종 17EA(철원S/S외)	삼영전기	98.05	낙찰	940,000,000
			청진산전	102.23		
16	2015. 3. 2	디축배전반 외 6종 32set(신수원S/S외)	한신전기	99.70	낙찰	1,940,005,454
			에스지	101.84		
			유성계전	102.78		
17	2015. 3. 2	디축배전반 외 5종 52set(창동S/S외)	삼영전기	95.63	낙찰	1,680,000,000
			청진산전	107.01		
18	2015. 3. 2	디축배전반 외 10종 39set(왕신S/S외)	대웅전기	99.74	낙찰	717,000,000
			삼영제어	104.33		
19	2015. 3. 10	디축배전반 외 10종 68set(안동S/S외)	대웅전기	98.68	낙찰	1,796,000,000
			유성계전	111.53		
20	2015. 4. 17	디축배전반 외 10종 26EA(선산S/S외)	한신전기	98.63	낙찰	800,000,000
			유성계전	101.71		

연번	공고일	공고명	투찰 업체명	투찰률	낙찰 여부	계약금액
21	2015. 4. 24	디축배전반 외 6종 11EA(인재개발원 외)	삼영전기	95.00	낙찰	220,000,000
			신진전기	105.80		
22	2015. 7. 29	디축배전반 외 13종 47set(금호S/S외)	대웅전기	96.23	낙찰	645,000,000
			에스지	102.94		
23	2015. 9. 15	디축배전반 외 5종 14set(경산S/S외)	대웅전기	93.28	낙찰	400,000,000
			유성계전	110.77		
			삼영제어	111.46		
24	2015. 9. 24	디축배전반 외 35종 40set(증평S/S외)	삼영제어	98.63	낙찰	1,150,000,000
			유성계전	104.64		
			대웅전기	101.21		
			세풍전기	102.42		
25	2015. 10. 5	디축배전반 외 5종 10set(춘천S/S외)	에스지	96.93	낙찰	110,000,000
			한신전기	108.91		
26	2015. 12. 15	디축배전반 외 35종 41set(동수원S/S외)	한신전기	97.20	낙찰	1,470,000,000
			에스지	99.19		
27	2015. 12. 18	디축배전반 외 21종 40set(사강S/S외)	에스지	97.26	낙찰	1,055,000,000
			유성계전	102.33		
28	2015. 12. 29	디축배전반 외 9종 55set(여의S/S외)	삼영전기	95.02	낙찰	1,900,000,000
			신진전기	106.02		
			청진산전	111.52		
29	2016. 2. 1	디축배전반 외 3종 4set(고창시험센터)	에스지	97.45	낙찰	225,000,000
			삼영전기	106.11		
30	2016. 2. 2	디축배전반 외 11종 57set(운니S/S외)	삼영전기	97.76	낙찰	2,050,000,000
			청진산전	113.98		
31	2016. 2. 12	디축배전반 외 6종 17set(부안S/S외)	삼영제어	60.37	낙찰	410,000,000
			유성계전	100.14		
			우담기술	62.42		
			한신전기	103.24		
32	2016. 2. 12	디축배전반 외 19종 36set(중산S/S외)	삼영전기	98.66	낙찰	760,000,000
			유성계전	107.75		
33	2016. 2. 18	디축배전반 외 8종 24set(양주S/S외)	삼영전기	97.13	낙찰	700,000,000
			신진전기	102.69		
34	2016. 3. 14	디축배전반 외 5종 6set(평창S/S 외)	에스지	96.13	낙찰	310,000,000
			대웅전기	99.23		
35	2016. 3. 16	디축배전반 외 20종 31set(왜관 S/S외)	대웅전기	96.00	낙찰	515,000,000
			삼영제어	102.52		
			신진전기	106.25		
36	2016. 3. 30	디축배전반 외 17종 20set(수산S/S)	유성계전	90.11	낙찰	440,000,000
			삼영전기	94.20		
			대웅전기	95.84		
37	2016. 4. 12	디축배전반 외 5종 22set(서부산 외)	삼영전기	97.34	낙찰	250,000,000
			청진산전	규격서 부적합		
			한라엔지	109.02		
38	2016. 4. 12	디축배전반 외 19종 84set(신경산S/S	대웅전기	99.87	낙찰	2,290,000,000
			한신전기	106.59		
			유성계전	101.61		
39	2016. 4. 20	디축배전반 외 8종 27set(용성S/S 외)	청진산전	95.72	낙찰	620,000,000
			삼영전기	111.16		

연번	공고일	공고명	투찰 업체명	투찰률	낙찰 여부	계약금액
40	2016. 5. 3	디축배전반 외 32종 95set(마도S/S 외)	에스지	95.80	낙찰	1,550,000,000
			한신전기	97.01		
41	2016. 5. 4	디축배전반 외 5종 9set(신옥천S/S)	에스지	92.61	낙찰	480,000,000
			삼영제어	96.47		
42	2016. 5. 20	디축배전반 외 10종 41set(동수원S/S외)	한신전기	99.21	낙찰	1,878,000,000
			에스지	103.12		
43	2016. 6. 14	디축배전반 1조(도계S/S)	유성계전	98.60	낙찰	52,000,000
			신진전기	140.32		
			대웅전기	134.63		
44	2016. 6. 14	디축배전반 외 10종 39set(북당진)	에스지	98.10	낙찰	2,050,000,000
			삼영제어	111.50		
			청진산전	100.01		
			삼영전기	107.67		
45	2016. 6. 15	디축배전반 외 9종 37set(고덕)	청진산전	99.04	낙찰	1,944,000,000
			에스지	102.40		
			삼영전기	108.00		
			삼영제어	112.08		
46	2016. 6. 21	디축배전반 외 10종 14set(논공S/S외)	유성계전	97.49	낙찰	405,000,000
			신진전기	105.44		
			대웅전기	101.11		
47	2016. 6. 21	디축배전반 외 4종 6set(속초S/S)	대웅전기	87.42	낙찰	179,000,000
			와이이씨	107.45		
			삼영제어	90.60		
			신진전기	92.31		
48	2016. 6. 24	디축배전반 외 17종 22set(김제S/S)	삼영전기	99.29	낙찰	320,000,000
			에스지	115.11		
49	2016. 7. 5	디축배전반 1조(공평S/S)	대웅전기	97.86	낙찰	101,000,000
			신진전기	116.27		
			삼영제어	117.24		
50	2016. 10. 14	디축배전반 외 11종 21set(신마산S/S)	대웅전기	98.31	낙찰	1,020,000,000
			삼영제어	106.03		
			신진전기	131.09		
51	2016. 11. 8	디축배전반 외 11종 23set(화성S/S)	에스지	97.63	낙찰	1,000,000,000
			한신전기	103.49		
			청진산전	107.40		
52	2016. 11. 14	디축배전반 외 3종 9set(신계룡S/S)	에스지	96.71	낙찰	550,000,000
			청진산전	109.02		
			삼영제어	102.86		
53	2016. 11. 23	디축배전반 외 3종 10set(공주S/S외)	에스지	99.73	낙찰	490,000,000
			유성계전	113.98		
			삼영전기	109.91		
54	2016. 12. 1	디축배전반 외 19종 40set(영서S/S)	신진전기	96.81	낙찰	1,300,000,000
			대웅전기	111.71		
			청진산전	122.88		
55	2017. 1. 3	디축배전반 2조(남사S/S외)	유성계전	99.36	낙찰	580,000,000
			한신전기	106.21		
56	2017. 1. 9	디축배전반 외 2종 6set(매월S/S외)	유성계전	95.23	낙찰	950,000,000
			에스지	99.24		

연번	공고일	공고명	투찰 업체명	투찰률	낙찰 여부	계약금액
57	2017. 2. 16	디축배전반 외 7종 9SET(신영주S/S)	삼영제어	92.66	낙찰	165,000,000
			신진전기	98.27		
			대웅전기	93.22		
58	2017. 2. 23	디축배전반 외 3종 6SET(봉화S/S)	유성계전	99.86	낙찰	397,000,000
			대웅전기	105.65		
59	2017. 3. 16	디축배전반 1SET (남부권 교육센터)	대웅전기	97.96	낙찰	92,000,000
			삼영제어	103.29		
60	2017. 3. 22	디축배전반 외 2종 6SET (신김제S/S)	삼영전기	99.02	낙찰	683,000,000
			에스지	100.03		
61	2017. 3. 22	디축배전반 외 2종 6SET (군산S/S)	유성계전	99.39	낙찰	680,000,000
			삼영전기	100.12		
62	2018. 1. 2	디축배전반 2SET (동백S/S 외)	에스지	98.18	낙찰	550,000,000
			한신전기	105.32		
63	2018. 1. 9	디축배전반 외 1종 4SET (덕진S/S 외)	에스지	98.27	낙찰	510,000,000
			삼영전기	104.05		
64	2018. 1. 23	디축배전반 2SET (오창S/S 외)	삼영제어	94.07	낙찰	530,000,000
			유성계전	95.85		
65	2018. 2. 14	디축배전반 3SET (연대S/S 외)	대웅전기	97.40	낙찰	765,000,000
			삼영전기	108.22		
66	2018. 2. 22	디축배전반 외 1종 2SET (남울산S/S)	삼영전기	97.50	낙찰	420,000,000
			에스지	116.07		
67	2018. 12. 13	디축배전반 1SET-삼랑진양수S/Y	삼영전기	73.48	낙찰	130,000,000
			에스지	107.40		
68	2019. 6. 4	디축배전반 외 2종 6SET (신포항S/S)	대웅전기	97.42	낙찰	512,000,000
			신진전기	119.11		
			삼영제어	106.93		
69	2019. 7. 19	디축배전반 1SET (동서울S/S)	신진전기	97.65	낙찰	344,000,000
			대웅전기	106.17		
			에스지	109.01		
70	2020. 4. 6	디축배전반 1식 (신온산S/S)	대웅전기	96.79	낙찰	467,000,000
			신진전기	100.52		
71	2020. 5. 26	디축배전반 1SET (신김해S/S)	대웅전기	99.28	낙찰	475,000,000
			신진전기	105.55		
72	2020. 11. 18	디축배전반 1식 (아산S/S)	에스지	90.54	낙찰	500,000,000
			삼영제어	96.33		
			청진산전	95.06		
73	2020. 12. 1	디축배전반 1식 (신울산S/S)	대웅전기	96.23	낙찰	526,000,000
			삼영제어	99.89		
74	2020. 12. 16	디축배전반 1식 (서부산S/S)	대웅전기	96.91	낙찰	737,500,000
			신진전기	98.28		
75	2021. 1. 26	디축배전반 1식 (동서울S/S)	신진전기	94.21	낙찰	400,000,000
			삼영제어	97.74		
76	2021. 5. 21	디축배전반 1식 (고덕#2S/S)	삼영전기	98.99	낙찰	440,000,000
			청진산전	111.36		
77	2021. 6. 29	디축배전반 외 4종 1식(신시화S/S)	청진산전	99.75	낙찰	660,000,000
			삼우산업	102.35		
			삼영전기	102.77		

*자료출처: 한국전력공사 제출자료